KAPITOLU 591

ATT DWAR L-AWTORITÀ TAL-INNOVAZZJONI DIĠITALI TA' MALTA

ATT sabiex jipprovdi għat-twaqqif ta' Awtorità li tkun magħrufa bħala l-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta, biex tappoġġja l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-prinċipji gwida deskritti f'dan l-Att u sabiex tippromwovi prinċipji konsistenti għall-iżvilupp ta' viżjonijiet, ħiliet, u kwalitajiet oħra li għandhom x'jaqsmu mat-teknoloġija innovattiva, u sabiex teżerċita funzjonijiet regolatorji fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva u servizzi relatati u sabiex tipprovdi għal ħwejjeġ anċillari għalihom jew konnessi magħhom.

Sostitwit: XIX.2024.4.

15 ta' Lulju, 2018

ATT XXXI tal-2018., kif emendat bl-Att XIX tal-2024.

TAQSIM TAL-ATT

Sostitwit: XIX.2024.5.

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 – 2
Taqsima II	Prinċipji ta' Gwida	3 – 4
Taqsima III	Twaqqif, Funzjonijiet u Tmexxija tax-Xogħol tal-Awtorità	5 – 10
Taqsima IV	Uffiċjali u Impjegati tal-Awtorità	11 – 12
Taqsima V	Dispożizzjonijiet Finanzjarji	13 – 25
Taqsima VI	Prinċipji li jirrigwardaw ir-Rikonoxximent	26 – 33
Taqsima VII	Imħassra bl-Att Nru XIX tal-2024	34 – 38
Taqsima VIII	Infurzar u Sanzjonijiet	39 – 44
Taqsima IX	Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva	45 - 54
Taqsima X	Imħassra bl-Att Nru XIX tal-2024	55 – 57
Taqsima XI	Dispożizzjonijiet Mixxellanji	58 – 59
L-Ewwel Skeda	Teknoloġija Innovattiva	
It-Tieni Skeda	Imħassra bl-Att Nru XIX tal-2024	

TAQSIMA I

Preliminari

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta. Titolu fil-qosor.

2. (1) F'dan l-Att, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra: Tifsir. *Sostitwit: XIX.2024.6.*

Kap. 591.

"l-Att" tfisser l-Att dwar l-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta, u tinkludi kwalunkwe regolamenti u regoli magħmula, u linji gwida maħruġa taħthom sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra;

"Awtorità" tfisser l-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta stabbilita permezz tal-artikolu 5 u kwalunkwe referenza f'dan l-Att jew fi kwalunkwe liġi oħra għall-Awtorità għandha, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, tinftiehem bħala li tinkludi kwalunkwe persuna awtorizzata mill-Awtorità sabiex taġixxi f'isimha;

"Bord" tfisser il-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità magħmul miċ-Chairperson u l-membri maħtura skont l-artikolu 5;

"Chairperson" tfisser iċ-Chairperson tal-Awtorità u tinkludi, fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 5(3), il-Viċi Chairperson jew kwalunkwe persuna oħra appuntata sabiex taġixxi bħala Chairperson;

"deċiżjoni" tinkludi kwalunkwe direttiva, determinazzjoni, direzzjoni, kondizzjoni, miżura, ħtieġa jew speċifikazzjoni, tkun kif tkun deskritta, magħmula mill-Awtorità;

"intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (notifikata skont id-dokument numru C(2003) 1422) jew xi liġi li ġiet promulgata fir-rigward tagħhom;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Awtorità;

"rikonoxximent" tfisser kwalunkwe forma ta' rikonoxximent inkluż liċenzja, reġistrazzjoni, permess, awtorizzazzjoni, approvazzjoni, konferma, ċertifikazzjoni, attestazzjoni jew mark of credit, mogħtija jew maħruġa mill-Awtorità skont is-setgħat tal-Awtorità;

"setgħat tal-Awtorità" tfisser is-setgħat tal-Awtorità li jirriżultaw minn dan l-Att, minn kwalunkwe liġijiet li l-Awtorità hija appuntata jew intitolata li tamministra jew tinforza, kwalunkawe ħatra governattiva jew ministerjali jew b'delegazzjoni, ħatra jew ingaġġar minn entitajiet pubbliċi, korpi regolatorji u, jew awtoritajiet kompetenti oħra;

"teknoloġija innovattiva" tinkludi kwalunkwe forma ta' teknoloġija diġitali, inkluż iżda mhux limitata għal, kwalunkwe

tip ta' teknoloġija innovattiva elenkata fl-Ewwel Skeda, prodotti relatati, soluzzjonijiet jew servizzi, kif ukoll proċessi u prattiċi mmirati jew imfassla sabiex jipproteġu t-teknoloġija diġitali u l-utenti tagħha;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva stabbilit bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva; Kap. 490.

"utent" tinkludi kwalunkwe persuna li tuża jew b'xi mod ieħor tipparteċipa fi, jew tkun involuta f'teknoloġija innovattiva.

(2) Fejn issir referenza għas-setgħat tal-Awtorità sabiex tħares l-interess pubbliku u l-utenti, din għandha tinftiehem bħala referenza għal membri tal-pubbliku u utenti fi kwalunkwe pajjiż u mhux esklussivament għal utenti f'Malta.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-Att għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet rigward attivitajiet li jikkonċernaw is-sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-attivitajiet tal-Istat f'oqsma tal-liġi kriminali.

(4) Sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu għandhom japplikaw fin-nuqqas ta' regoli sostantivi dwar ir-rikonoxximent ta' teknoloġija innovattiva kif jista' jkun hemm f'xi liġijiet jew f'xi leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew internazzjonali li huma applikabbli għal Malta.

(5) Illi fil-każ li d-dispożizzjonijiet tal-Att jikkonfliġġu ma' xi dispożizzjonijiet ta' xi liġi oħra, id-dispożizzjonijiet tal-Att għandhom jipprevalu.

TAQSIMA II

Prinċipji ta' Gwida

3. Il-Gvern għandu, permezz tat-twaqqif tal-Awtorità f'Malta, ifittex li jkun hemm progress tas-settur tat-teknoloġija innovattiva f'Malta u t-trawwim tat-teknoloġija innovattiva f'Malta jew minn Malta permezz tar-rikonoxximent u r-regolamentazzjoni ta' teknoloġija innovattiva u servizzi relatati rilevanti, il-ħruġ u l-promozzjoni ta' inizjattivi u inċentivi mmirati lejn is-settur tat-teknoloġija innovattiva u l-addozzjoni ta' standards li jżidu l-fiduċja fit-teknoloġija innovattiva. Dan għandu jsir: Promozzjoni u żvilupp tal-interessi tal-Awtorità. *Sostitwit: XIX.2024.7.*

(a) b'rispett sħiħ għall-importanza tal-innovazzjoni u l-isforzi u l-potenzjal tal-intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju u s-settur start-up f'dan il-qasam ta' attività;

(b) filwaqt li jiġi kkunsidrat li l-approċċ għar-

rikonoxximent u r-regolamentazzjoni jista' jiġi mmoderat skont il-pass tal-bidliet u l-iżviluppi li jseħħu f'dan is-settur;

(ċ) b'mod li jiżgura li jkun hemm standards fis-seħħ għall-protezzjoni tal-utenti, l-integrità tas-suq u l-interess pubbliku b'mod ġenerali;

(d) b'mod li jinċentiva l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġija innovattiva f'Malta jew minn Malta;

(e) b'mod li huwa konsistenti mal-liġijiet Ewropej u internazzjonali applikabbli għal Malta; u

(f) f'konformità mal-valuri deskritti fl-istrateġija tal-Awtorità jew f'dokument simili, kif jistgħu jiġu aġġornati minn żmien għal żmien.

Politiki u objettivi prinċipali.
Emendat: XIX.2024.8.

4. (1) Il-Gvern għandu jiddetermina l-politiki u l-objettivi ta' Malta fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva sabiex jappoġġja l-iżvilupp ta' Malta bħala ċentru ta' eċċellenza għal teknoloġija innovattiva u għandu japproprja tali fondi u jipprovdi tali riżorsi lill-Awtorità li jikkonsidra neċessarji sabiex jintlaħqu dawk il-miri.

(2) L-Awtorità għandha tfittex li tikseb l-objettivi u l-politiki prinċipali li ġejjin u għandu jkollha s-setgħa:

(a) li tippromwovi politiki governattivi li jiffavorixxu l-iskjerament fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika, ta' teknoloġija innovattiva mill-Gvern fejn ikun neċessarju jew xieraq;

(b) li trawwem, tippromwovi u tiffaċilita l-avvanz u l-utilizzazzjoni ta' teknoloġija innovattiva, permezz ta', fost l-oħrajn, programmi u skemi bħal, iżda mhux limitati għal ambjent regolatorju kkontrollat għall-ittestjar ta' teknoloġija innovattiva, immirati sabiex jinċentivaw l-iżvilupp ta' teknoloġija innovattiva f'Malta u minn Malta u l-ħolqien ta' fiduċja fit-teknoloġija innovattiva;

(ċ) li tassisti żviluppaturi ta' teknoloġija innovattiva, b'mod partikolari, iżda mhux esklussivament, start-ups u intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju sabiex jilħqu l-obbligi regolatorji tagħhom u obbligi oħra, u sabiex tnaqqas ir-riskji għal, u ppreżentati minn, teknoloġija innovattiva, billi toħroġ rikonoxximent kif ukoll permezz ta' programmi u inċentivi oħrajn immirati għal dan il-għan;

(d) li tippromwovi, permezz ta' għotjiet, programmi, riċerka, edukazzjoni, użu u, jew, id-disponibbiltà

ta' faċilitajiet, hardware jew persunal, l-użu u l-iżvilupp ta' teknoloġija innovattiva u l-applikazzjoni ta' standards etiċi fl-iżvilupp u l-użu ta' dik it-teknoloġija innovattiva:

Iżda l-għoti ta' dawk l-għotjiet ma għandux jippreġudika u, jew jipprekludi s-sorveljanza tal-Awtorità u l-funzjonijiet u s-setgħat regolatorji tagħha;

(e) li tippromwovi, u tistinka sabiex tissalvagwardja, iżżomm u tipproteġi r-reputazzjoni ta' Malta fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva u l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġija innovattiva;

(f) li tipproteġi l-interess tal-utenti ta' teknoloġija innovattiva u l-pubbliku b'mod ġenerali, u b'hekk tieħu l-azzjoni neċessarja, inkluż mingħajr limitazzjoni għall-iżvelar ta' informazzjoni u dokumenti li l-Awtorità fid-diskrezzjoni tagħha tqis li jimmeritaw l-iżvelar u, jew meta rikjest mil-liġi, li għandha tiġi żvelata lill-pubbliku inġenerali u, jew irreferuti lil xi awtorità kompetenti oħra u t-twettiq ta' kwalunkwe att jew kollaborazzjoni minn, jew ma' entitajiet pubbliċi, awtoritajiet kompetenti u, jew korpi regolatorji oħra;

(g) li tipprovdi bażi finanzjarja b'saħħitha lill-Awtorità, permezz ta', fost l-oħrajn, l-impożizzjoni ta' tariffi mill-Awtorità, inkluż l-impożizzjoni ta' imgħax fil-każ ta' ħlas tardiv b'rata li tiġi stabbilita mill-Awtorità, sabiex l-Awtorità tkun tista' tilħaq l-għanijiet tagħha;

(h) li tippromwovi prattiċi armonizzati u, fejn ikun applikabbli, li tiffaċilita l-adozzjoni ta' standards fit-teknoloġija innovattiva f'Malta konformement ma' normi, standards, regoli u, jew liġijiet internazzjonali u b'mod partikolari ma' dawk tal-Unjoni Ewropea;

(i) li tassisti lill-awtoritajiet kompetenti għall-protezzjoni tad-data kif rikjest mill-liġi;

(j) li tippromwovi u tinkoraġġixxi kriterji etiċi u leġittimi fid-disinn u fl-użu ta' teknoloġija innovattiva, u li tinforza, kif tqis meħtieġ, il-kwalità tas-servizzi u s-sigurtà tat-teknoloġija innovattiva li għaliha jkun ġie mogħti rikonoxximent mill-Awtorità;

(k) li permezz ta' kollaborazzjoni ma' korpi regolatorji u awtoritajiet kompetenti oħra bir-responsabbiltà għall-prevenzjoni ta' ħasil ta' flus u l-iffinanzjar ta' terroriżmu u l-kriminalità b'mod ġenerali, tappoġġja l-prevenzjoni ta' ħasil ta' flus, il-finanzjar ta' terroriżmu u t-twettiq ta' kwalunkwe reat ieħor fi, jew permezz tal-użu ta' teknoloġija innovattiva;

(l) li tippromwovi l-fiduċja, it-trasparenza, l-affidabbiltà, ir-robustezza, is-sigurtà u l-kontabilità fid-disinn u fl-użu ta' teknoloġija innovattiva;

(m) li tippromwovi ċ-ċertezza legali fl-applikazzjoni ta' liġijiet f'kuntest nazzjonali u transkonfinali, u l-iżvilupp ta' prinċipji legali xierqa għall-applikazzjoni effettiva tal-liġi għal teknoloġija innovattiva; u

(n) li tippromwovi s-sigurtà ppjanata u sigurtà b'mod awtomatiku b'referenza għal teknoloġija innovattiva.

(3) L-Awtorità għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' teknoloġija innovattiva f'sens l-aktar wiesa' kemm jista' jkun u għall-aktar użi possibbli sabiex tikseb il-benefiċċji tagħha fl-akbar numru possibbli ta' setturi ekonomiċi u soċjali, inklużi, iżda mhux limitati għal, is-servizzi finanzjarji, is-saħħa u l-edukazzjoni, organizzazzjonijiet volontarji, l-amministrazzjoni pubblika, il-loġistika, it-trasport, l-isports u divertiment.

(4) L-Awtorità għandha wkoll tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' proċessi regolatorji fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva sabiex tappoġġja l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kollha li jirregolaw is-setturi differenti biex jamministraw b'mod aħjar il-liġijiet fdati għall-amministrazzjoni tagħhom għall-benefiċċju pubbliku.

(5) L-Awtorità għandha tkun il-punt ċentrali nazzjonali għar-rikonoxximent ta' teknoloġija innovattiva u għandha, meta tqis li hu meħtieġ, tikkollabora ma' entitajiet pubbliċi, korpi regolatorji u, jew awtoritajiet kompetenti oħra fil-promozzjoni ta' miżuri li jiġu adottati sabiex jintlaħqu u jitnaqqsu r-riskji identifikati mill-użu maħsub tiegħu.

(6) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(a) "sigurtà ppjanata" tfisser miżuri adottati fl-iktar stadji bikrin tad-disinn u l-iżvilupp ta' teknoloġija innovattiva, kif ukoll tul il-ħajja tagħha, sabiex is-sigurtà tagħha tkun protetta sal-ogħla grad possibbli; u

(b) "sigurtà prestabbilita" tfisser il-konfigurazzjoni prestabbilita ta' teknoloġija innovattiva bl-iktar settings sikuri possibbli.

TAQSIMA III

Twaqqif, Funzjonijiet u Tmexxija tal-Awtorità

Twaqqif u għamla tal-Awtorità ta' Malta dwar l-Innovazzjoni Diġitali. *Emendat: XIX.2024.9.*

5. (1) Għandu jkun hemm korp, li għandu jkun magħruf bħala l-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta, li l-attivitajiet u x-xogħol tagħha għandhom jitwettqu minn Bord li jkun magħmul minn Chairperson u mhux inqas minn erba' (4) u mhux iżjed minn tmien (8) membri oħra li, fl-opinjoni tal-Ministru, għandhom ikunu persuni bi kwalifiki u esperjenza relattiva *inter alia* f'materji li jirrigwardaw teknoloġija innovattiva, servizzi finanzjarji, awditjar u l-kontabbilità, liġi, regolamentazzjoni u suġġetti oħra li jistgħu jkunu relevanti għall-kompetenza superviżorja u regolatorja tal-Awtorità.

(2) Il-membri tal-Awtorità jinħatru mill-Ministru għal perjodu ta' sena jew għal tali perjodu itwal kif jista' jiġi speċifikat fl-istrument tal-ħatra soġġett għal massimu ta' tliet snin u l-membri hekk maħtura jistgħu jerġgħu jinħatru mill-ġdid mal-iskadenza tal-perjodu tal-kariga tagħhom.

(3) Il-Ministru jista' jagħżel wieħed mill-membri tal-Bord, għajr iċ-*Chairperson* bħala Viċi *Chairperson* u l-membru hekk magħżul jkollu s-setgħat kollha u jwettaq il-funzjonijiet kollha taċ-*Chairperson* matul l-assenza taċ-*Chairperson* jew l-inabilità li jaġixxi bħala *Chairperson* jew meta jkun hemm vakanza fil-kariga ta' *Chairperson*.

(4) Persuna ma tkunx kwalifikata li jkollha kariga ta' membru tal-Bord jekk dik il-persuna -

(a) tkun Ministru, Segretarju Parlamentari jew membru tal-Kamra tad-Deputati; jew

(b) tkun imħallef jew maġistrat tal-qrati tal-ġustizzja; jew

(ċ) ikollha xi interess finanzjarju jew interess ieħor f'xi intrapriża jew attività li x'aktarx taffettwa, b'mod ġenerali, it-twettiq tal-funzjonijiet tagħha bħala membru tal-Bord jew b'riżultat ta' konflitt ta' interess:

Iżda jekk *nominee* f'tali kariga jiddikjara konflitt ta' interess jew konflitt potenzjali ta' interess ibbażat fuq kuntest speċifiku biss u jipprovdi informazzjoni sħiħa, din tista' tiġi riveduta mill-Ministru u mill-Awtorità, u jekk il-kunflitt ta' interess ma jitqiesx li hu wieħed li jiskwalifika n-*nominee*, dik l-iskwalifika m'għandhiex tapplika iżda tkun

soġġetta għal gwida bil-miktub mill-Ministru, u, jew il-Bord liema gwida għandha tapplika għall-membru sa meta jibqa' fis-seħħ il-kuntest speċifiku, u dan mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (9); jew

(d) tkun instabet ħatja ta' reat kriminali kontra l-fiduċja pubblika, jew ta' serq jew frodi, jew tkun xjentement irċeviet proprjetà miksuba b'serq jew frodi, jew ta' korruzzjoni jew ta' *money laundering*, jew ta' reat kriminali taħt kwalunkwe liġi, jew qed tiġi investigata għal tali reat kriminali.

(5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-kariga ta' membru tal-Bord għandha ssir vakanti -

(a) meta jiskadi ż-żmien tal-kariga tal-membru; jew

(b) jekk jinħolqu ċirkostanzi li, li kieku dik il-persuna ma kenitx membru, kienu jiskwalifikawha milli hekk tinħatar.

(6) Membru tal-Bord jista' jitneħħa mill-kariga mill-Ministru għal xi waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

(a) jekk il-membru minħabba mard tal-moħħ jew tal-ġisem jew xi kawża oħra effettivament ma jkunx jista' jkompli jaqdi d-dmirijiet tiegħu bħala membru;

(b) jekk l-imġiba jew il-prestazzjoni tal-membru ġġib fid-dubju l-idoneità jew il-kapaċità li jkompli bħala membru, b'mod partikolari għall-imġiba li taffettwa jew li tista' taffettwa r-reputazzjoni, l-indipendenza jew l-awtonomija tiegħu jew ir-reputazzjoni, l-indipendenza jew l-awtonomija tal-Awtorità;

(ċ) jekk xi membru jonqos milli jaqdi dmirijietu għal perjodu kontinwu ta' aktar minn ħames (5) xhur mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni valida.

(7) Jekk il-Ministru jneħħi membru tal-Bord mill-kariga, dik it-tneħħija għandha ssir pubblika sa mhux aktar tard mid-data effettiva tat-tneħħija mill-kariga. Fl-istess ħin, il-Ministru għandu jipprovdi lill-membru interessat dikjarazzjoni tar-raġunijiet għat-tneħħija tiegħu, u l-membru jkollu d-dritt li jitlob li d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet għat-tneħħija tiegħu ssir pubblika, f'liema każ il-Ministru għandu jippubblika dik id-dikjarazzjoni.

(8) Jekk membru jirriżenja jew jekk il-kariga ta' membru tal-Bord tkun mod ieħor vakanti jew jekk membru għal xi raġuni ma jkunx jista' jaqdi l-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, il-Ministru jista' jaħtar persuna li tkun kwalifikata li tkun maħtura biex tkun membru temporanju tal-Bord; u kull persuna hekk maħtura għandha tieqaf

milli tkun membru meta persuna tkun ġiet maħtura biex timla l-vakanza jew, skont kif ikun il-każ, meta l-membru li ma setax jaqdi l-funzjonijiet tal-kariga tiegħu jerġa' jibda jwettaq dawk il-funzjonijiet.

(9) Kull membru tal-Bord li jkollu interess dirett jew indirett f'xi deċiżjoni jew kuntratt magħmul jew maħsub li jsir mill-Bord, li ma jkunx interess li jiskwalifika dak il-membru milli jibqa' membru, għandu jiżvela n-natura tal-interess fl-ewwel laqgħa tal-Bord wara li l-fatti rilevanti jkunu ġew għall-konoxxenza ta' dak il-membru; dan il-fatt għandu jitniżżel fil-minuti tal-laqgħa, u l-membru li għandu interess kif hawn aktar qabel imsemmi għandu jirtira minn kull laqgħa li fiha jiġu diskussi dik id-deċiżjoni jew dak il-kuntratt. Kwalunkwe żvelar bħal dan għandu jiġi kkomunikat lill-Ministru mingħajr dewmien. Fejn l-interess tal-membru huwa tali li jiskwalifika dak il-membru milli jibqa' membru, dak il-membru għandu jirrapporta l-fatt minnufih lill-Ministru u jagħti r-riżenja tiegħu.

(10) *Imħassar bl-Att XIX.2024.9.*

Għan, funzjonijiet u setgħat tal-Awtorità. *Emendat: XIX.2024.10.*

6. (1) Għandu jkun l-għan tal-Awtorità li tindirizza l-iżvilupp f'Malta jew minn Malta ta' teknoloġija innovattiva sabiex tilħaq il-politiki u l-għanijiet msemmija fl-artikolu 4.

(2) Ikun id-dmir tal-Awtorità li teżerċita dawk dawk il-funzjonijiet superviżorji u regolatorji fil-qasam ta' teknoloġija innovattiva skont is-setgħat tal-Awtorità.

(3) L-Awtorità għandha, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe waħda mis-setgħat tal-Awtorità jew funzjonijiet, u skont l-artikolu 3 ikollha s-setgħat li:

(a) tippubblika u tamministra tali programmi, skemi u inizjattivi li, fil-fehma tagħha, huma neċessarji sabiex jippromwovu l-interessi tas-settur tat-teknoloġija innovattiva u l-utenti tiegħu, inklużi, iżda mhux limitati għall-iskemi ta' rikonoxximent fejn, fost l-oħrajn, it-teknoloġija innovattiva, u r-riskji ppreżentati mill-applikazzjoni tagħha huma vvalutati u ttestjati u pprovduti b'ċertifikat jew marka ta' assigurazzjoni jew approvazzjoni, fi kwalunkwe mod li ssir refereza għalihom:

Iżda l-Awtorità għandha tippubblika t-termini ta' dawk il-programmi, skemi u inizjattivi b'mod ċar u trasparenti;

(b) sakemm ma jiġix stabbilit xort'oħra minn jew skont kwalunkwe liġi u, jew regolament applikabbli, tiddetermina dawk is-servizzi professjonali fir-

rigward ta' teknoloġija innovattiva li jeħtieġu rikonoxximent mill-Awtorità u tippubblika u tamministra dawk il-programmi, skemi u inizjattivi li, fil-fehma tal-Awtorità, huma neċessarji sabiex irawmu fiduċja fit-teknoloġija innovattiva, inklużi servizzi għall-verifika u ttestjar ta' teknoloġija innovattiva, jew aspetti minnhom, u r-riskji ppreżentati mill-użu jew l-applikazzjoni tagħhom;

(ċ) tippubblika u tamministra dawk il-programmi, skemi u inizjattivi, inklużi dawk li jiżguraw id-disponibbiltà ta' ambjent regolatorju kkontrollat għall-ittestjar ta' teknoloġija innovattiva, għat-trawwim tal-iżvilupp tat-teknoloġija innovattiva f'Malta jew minn Malta;

(d) tikseb mill-Gvern, jew awtoritajiet jew aġenziji lokali oħra u, jew tagħmel applikazzjonijiet lill-Unjoni Ewropea jew korpi internazzjonali oħra għall-għoti ta' fondi sabiex jintużaw bħala għotjiet li jkunu allokati għal teknoloġija innovattiva permezz ta' inċentivi u rikonoxximenti, u tamministra dawk l-għotjiet u inċentivi lill-applikanti skont kundizzjonijiet ġusti, trasparenti u mhux diskriminatorji u li jkunu ppubblikati mill-Awtorità u li jkunu aċċessibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Aworitá minn żmien għal żmien;

(e) twettaq il-funzjonijiet tal-Awtorità Nazzjonali taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà skont ir-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà) u tagħti pariri lill-Ministru dwar l-adozzjoni u l-pubblikazzjoni ta' liġijiet neċessarji sabiex jimplimentaw liġijiet Ewropej u internazzjonali relatati maċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà;

(f) tiġi kkonsultata dwar kwalunkwe implimentazzjoni ppjanata ta' liġijiet u politiki relatati mal-impożizzjoni nazzjonali ta' obbligi fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva fi kwalunkwe qasam jew settur kif ukoll f'dawk relatati mal-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali li jirrigwardaw teknoloġija innovattiva;

(g) bla ħsara għal kwalunkwe limitazzjoni li tista' tiġi imposta fuq is-setgħat tal-Awtorità, tistabbilixxi u timponi tariffi fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva, inkluż fuq kwalunkwe rikonoxximent u kwalunkwe persuni, bħal forniturі ta' servizzi relatati ma' teknoloġija innovattiva li jipparteċipaw fl-inizjattivi u, jew fl-iskemi ppubblikati jew amministrati mill-Awtorità, kemm jekk taġixxi waħedha kif ukoll b'mod konġunt ma' entitajiet pubbliċi, korpi regolatorji u, jew awtoritajiet kompetenti oħra, soġġett għall-pubblikazzjoni ta' dawk it-tariffi bil-quddiem u b'mod trasparenti, u aċċessibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Awtorità għandu jkollha wkoll is-setgħa li tistabbilixxi u timponi tariffi għal servizzi mogħtija lil entitajiet pubbliċi, korpi regolatorji u, jew awtoritajiet kompetenti oħra;

(h) tirregola, toħroġ rikonoxximenti u kundizzjonijiet, inkluż rikonoxximenti temporanji jew parzjali fil-prinċipju, kif jista' jkun elaborat ulterjorment mill-Awtorità abbażi tal-linji gwida tagħha u tagħmel testijiet, monitoraġġ u superviżjoni fuq teknoloġija innovattiva f'Malta jew minn Malta, skont l-Att;

(i) iżżomm taħt reviżjoni l-prattiċi, l-operazzjonijiet u l-attivitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' kwalunkwe materja regolata minn jew skont l-Att jew kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità hija intitolata li tamministra jew tinforza jew xi leġizlażżjoni tal-Unjoni Ewropea jew internazzjonali li tapplika għal Malta;

(j) tippromwovi standards għoljin ta' mġiba u governanza fl-industrija tat-teknoloġija innovattiva, li jikkorrispondu mal-livelli ta' riskji li jippreżenta l-użu ta' teknoloġija innovattiva;

(k) tinforza konformità mal-obbligi u, jew termini li joħorġu mil-liġi u, jew fit-termini tal-liġi;

(l) tkun sid ta', tiġġestixxi, tissorvelja u tikkontrolla u kif meħtieġ tuża, iżżomm, tiżviluppa u tipprovdi, issostni subliċenzja u, jew tagħmel disponibbli kwalunkwe wallet jew soluzzjoni simili jew software, kwalunkwe wallet solution, kont jew faċilità oħra, b'mod partikolari fir-rigward ta' kwalunkwe forma ta' identità diġitali, akkreditazzjoni, data u assi diġitali;

(m) tissieħeb ma' faċilitajiet, entitajiet u persuni,

inkluži fornituri ta' servizzi u twettaq tranżazzjonijiet li jista' jidhrilha neċessarji għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, u tidħol fi kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta' oġġetti jew materjali jew għall-eżekuzzjoni ta' xogħol, jew għall-għoti ta' servizzi lil, jew għall-benefiċċju u, jew il-funzjonament tal-Awtorità, inkluż iżda mhux limitat għal, skont il-paragrafu (l) u, jew tas-settur tat-teknoloġija innovattiva;

(n) twettaq monitoraġġ fuq l-effetti tal-liġijiet dwar l-użu u l-operat ta' teknoloġija innovattiva u twettaq jew tikkummissjona tali studju, riċerka jew investigazzjoni li jidhrilha neċessarju f'dan ir-rigward;

(o) toħroġ dokumentazzjoni vinkolanti bħal linji gwida, u tipprovdi informazzjoni u gwida dwar kwalunkwe materja, inkluži tifsiriet, regolati minn, jew skont l-Att jew kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità hija intitolata li tamministra jew tinforza jew xi leġiżlazzjoni Ewropea jew internazzjonali applikabbli għal Malta;

(p) tiddetermina, bis-saħħa ta' linji gwida jew dokumentazzjoni vinkolanti oħra, liema prodotti, soluzzjonijiet jew servizzi jistgħu jiġu klassifikati bħala "teknoloġija innovattiva" kif imfissra fl-Att u l-għanijiet, il-kwalitajiet, il-karatteristiċi, l-attributi, l-imġiba jew aspetti tagħhom li għandhom jiġu rikonoxxuti mill-Awtorità;

(q) tappoġġja u tikkoordina ma' organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt u ma' istituzzjonijiet edukattivi f'Malta li huma stabbiliti għall-promozzjoni tal-użu u l-iżvilupp ta' teknoloġija innovattiva;

(r) iżżomm taħt reviżjoni l-iżviluppi f'suġġetti rilevanti relatati ma' teknoloġija innovattiva sabiex tiżgura li l-attività f'Malta hi ġeneralment konsistenti mal-istandards rikonoxxuti internazzjonalment u normi ta' prattika tajba;

(s) tidħol fi ftehim ma' korpi u awtoritajiet pubbliċi oħra sabiex jiġi kkoordinat aħjar l-eżerċizzju effettiv u effiċjenti tal-funzjonijiet rispettivi ta' dawk il-korpi u awtoritajiet pubbliċi fejn ikollhom funzjonijiet, interessi jew għanijiet komuni, inkluż id-delega lill-Awtorità mill-korpi u awtoritajiet pubbliċi msemmija ta' ċerti setgħat li jappartjenu

lilhom u d-delega mill-Awtorità lil dawk il-korpi u awtoritajiet pubbliċi oħrajn ta' ċerti setgħat tal-Awtorità;

(t) tiġbor statistika rilevanti u informazzjoni oħra kif jista' jkun meħtieġ mill-Awtorità fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva;

(u) twettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra, inklużi funzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni ta' teknoloġija innovattiva, li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu assenjati lilha mill-Ministru, jew b'ħatra governattiva jew ħatra ministerjali, jew permezz ta' ingaġġar minn entitajiet pubbliċi, korpi regolatorji u, jew awtoritajiet kompetenti oħra;

(v) timponi penali amministrattivi u, jew miżuri u, jew multi skont is-setgħat tal-Awtorità fir-rigward ta' ksur tal-Att, kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu, kwalunkwe liġi li l-Awtorità hija intitolata li tamministra jew tinforza, jew kwalunkwe rikonoxximent maħruġ mill-Awtorità jew xi leġiżlazzjoni Ewropea jew internazzjonali applikabbli għal Malta;

(w) tagħti pariri lill-Ministru dwar il-formulazzjoni ta' politika fir-rigward ta' materji minn, jew skont l-att, u b'mod partikolari fir-rigward ta' kwalunkwe obbligu internazzjonali;

(x) b'mod ieħor tagħti pariri lill-Ministru dwar kwalunkwe materja konnessa mal-funzjonijiet tagħha skont l-Att jew kwalunkwe liġi oħra;

(y) tifformula u timplimenta l-politiki u l-istrateġiji b'objettivi ta' terminu qasir u ta' terminu fit-tul fir-rigward ta' materji konnessi mal-funzjonijiet tagħha skont l-Att jew kwalunkwe liġi oħra;

(z) tinkoraġġixxi utenti ta' teknoloġija innovattiva sabiex jistabilixxu postijiet ta' negozju f'Malta;

(aa) tagħti pariri lill-Ministru dwar l-ippjanar u l-iżvilupp tal-industrija ta' teknoloġija innovattiva kif ukoll dwar l-infrastruttura li tappoġġja l-industrija tat- teknoloġija innovattiva;

(bb) tippromwovi u tavvanza lil Malta bħala destinazzjoni għal utenti kummerċjali ta' valur għoli li jużaw teknoloġija innovattiva sabiex jistabbilixxu postijiet ta' negozju f'Malta;

(ċċ) tippreskrivi kwalunkwe formola relatata ma' kwalunkwe mill-applikazzjonijiet u proċessi involuti fir-rikonoxximent ta' teknoloġija innovattiva;

(dd) tistabbilixxi jew tipparteċipa fit-twaqqif u l-operat ta' entitajiet li l-funzjoni tagħhom għandha tkun neċessarja, anċillari jew li twassal għall-kisba tal-funzjonijiet u, jew għanijiet tal-Awtorità skont l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu jew kwalunkwe liġi li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza jew xi leġiżlazzjoni Ewropea jew internazzjonali applikabbli għal Malta;

(ee) twettaq funzjonijiet ta' awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2022/868 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2022 dwar il-governanza Ewropea tad-data u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1724 (Att dwar il-Governanza tad-Data) għal servizzi ta' *data altruism* u servizzi ta' *data intermediation*;

(ff) twettaq il-funzjonijiet in konformità ma' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni ma' awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħra; u

(gg) tappunta persuna kompetenti jew xort'oħra teħtieġ li l-persuna konċernata tappunta persuna kompetenti f'każ li tikkunsidra li dan hu xieraq jew spedjenti sabiex twettaq dawk il-kompiti skont dawk it-termini u l-kondizzjonijiet li l-Awtorità tista' tordna. Id-drittijiet u l-ispejjeż kollha inkorsi mill-persuna kompetenti fir-rigward jew inċidentali għal tali ħatra, għandhom jitħallsu mill-persuna li fir-rigward tagħha ġiet appuntata l-persuna kompetenti, sakemm ma jiġix determinat mod ieħor mill-Awtorità. L-Awtorità tista' toħroġ linji gwida li jistabbilixxu l-proċeduri jew ir-rekwiżiti relatati ma' din il-ħatra u dawn il-linji gwida jistgħu wkoll jistabbilixxu l-poteri, id-dmirijiet u l-obbligi tal-persuna kompetenti.

(4) (a) Mingħajr preġudizzju jew limitazzjoni għal kwalunkwe waħda mis-setgħat tal-Awtorità, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa, strettament għall-finijiet tat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, li titlob kwalunkwe persuna jew kwalunkwe persuna li jista' jkollha fil-pussess tagħha dokumentazzjoni relevanti sabiex tagħtiha kull informazzjoni, dokumenti u rapporti, inkluża informazzjoni finanzjarja, li l-Awtorità tqis neċessarja:

Iżda l-informazzjoni mitluba mill-Awtorità għandha tkun proporzjonata mat-twettiq tal-funzjonijiet u l-obbligi tagħha skont l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu jew kwalunkwe liġi li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza jew xi leġiżlazzjoni Ewropea jew internazzjonali applikabbli għal Malta, u meta teħtieġ kwalunkwe informazzjoni kif intqal qabel, l-Awtorità għandha tispeċifika r-raġuni għal tali rikjesta.

(b) Fejn l-Awtorità titlob informazzjoni relatata mal-proprjetà intellettwali, mas-sigrieti kummerċjali jew mal-informazzjoni kummerċjalment sensittiva relatata ma' kwalunkwe teknoloġija innovattiva, hi għandha tordna li tingħata biss dik l-informazzjoni li hi strettament neċessarja għall-għanijiet tagħha u għandha żżomm dik l-informazzjoni kunfidenzjali.

(ċ) Persuna li tiġi avżata b'talba għall-informazzjoni għandha minnufih tikkonforma mat-talba u mal-perjodu ta' żmien u skont kwalunkwe livell ta' dettall kif jista' jkun meħtieġ mill-Awtorità.

(d) Kwalunkwe persuna li jkollha jew li kellha informazzjoni rikjesta mill-Awtorità kif provdut fit-termini tal-Att u l-uffiċjali jew l-impjegati tagħha għandhom fuq talba bil-miktub mill-Awtorità, jipprovdu b'mod espedjenti lill-Awtorità bi kwalunkwe informazzjoni fit-termini tal-Att, ma tista' tqajjem l-ebda eċċezzjoni jew difiża f'dan ir-rigward, inkluż xi obbligu dwar il-projibizzjoni jew il-kunfidenzjalità li jiskattaw mil-liġi kuntrattwali jew b'mod ieħor tirrifjuta li tikkonforma ma' tali rikjesta tal-Awtorità. L-ebda azzjoni għal ksur tal-liġi kuntrattwali jew azzjoni dixxiplinarja ma tista' tittieħed b'mod dirett jew indirett minn persuna fil-konfront tal-uffiċjali u l-impjegati minħabba l-fatt li pprovdew lill-Awtorità b'xi informazzjoni meħtieġa mill-istess Awtorità kif provdut fis-subartikolu (4) u kwalunkwe tali miżura kuntrattwali jew dixxiplinarja għandha titqies bħala nulla u bla effett:

Iżda kwalunkwe tali persuna għandha, filwaqt li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, tispeċifika b'mod ċar lill-Awtorità jekk kwalunkwe informazzjoni provduta minnha għandha tiġi kkunsidrata bħala kunfidenzjali għal raġunijiet kummerċjali. L-istess persuna għandha tispeċifika wkoll b'mod ċar ir-raġunijiet tagħha lill-Awtorità. L-Awtorità għandha tiddeċiedi jekk l-informazzjoni għandhiex tiġi hekk trattata:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu relatati mal-kunfidenzjalità għandhom japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni provduta lill-Awtorità għal kwalunkwe raġuni kemm jekk skont l-Att kemm jekk skont kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza.

(5) (a) L-Awtorità tista' tagħżel li tippubblika informazzjoni u, jew linji gwida relatati mad-deċiżjonijiet u d-determinazzjonijiet li huma aċċessibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Awtorità, meta l-imsemmija deċiżjonijiet u determinazzjonijiet jaffettwaw applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Att, jew ta' kwalunkwe liġi li hi għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, jew xi leġiżlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta sabiex tiżgura li applikanti u l-pubbliku inġenerali jkunu konxji tal-pożizzjoni meħuda mill-Awtorità fuq materji ta' interess ġenerali relatati mat-teknoloġija innovattiva.

(b) Il-pubblikazzjoni ta' tali informazzjoni u, jew linji gwida ma għandha bl-ebda mod tillimita l-libertà tal-Awtorità li tvarja l-politiki jew l-approċċ tagħha fuq kwalunkwe kwistjoni bbażata fuq aktar reviżjoni u esperjenza jew żvilupp tat-teknoloġija innovattiva jew il-liġi b'mod ġenerali. Meta jirrikorru dawk il-varjazzjonijiet, l-Awtorità għandha tavża fil-pubblikazzjonijiet sussegwenti l-konnessjoni u r-reviżjoni għal pubblikazzjonijiet preċedenti.

(ċ) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li tiddetermina meta kwalunkwe pubblikazzjoni tagħha, jew parti minnha, għandha ssir vinkolanti.

(6) L-Awtorità għandu jkollha wkoll dawk il-funzjonijiet, ir-responsabbiltajiet u s-setgħat l-oħra li huma stabbiliti b'dan, jew skont l-Att, jew li jistgħu jiġu assenjati lilha permezz ta' kwalunkwe liġi oħra, jew taħtha inklużi dawk is-setgħat kollha li huma neċessarji jew inċidentali għat-twettiq tal-funzjonijiet u s-setgħat tagħha.

(7) L-Awtorità għandha fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha tagħmel ħilitha sabiex tiżgura li l-miżuri li jittieħdu jkunu proporzjonati filwaqt li jitqiesu wkoll l-għanijiet tal-Awtorità.

(8) *Imħassar bl-Att XIX.2024.10.*

(9) *Imħassar bl-Att XIX.2024.10.*

Setgħat ta' infurzar. *Miżjud: XIX.2024.11.*

6A. (1) Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe liġi oħra, bil-għan li tkun tista' twettaq is-sorveljanza tas-suq, l-investigazzjonijiet u l-infurzar skont ir-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tal-prodotti u li jemenda d-Direttiva 2004/42/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 765/2008 u (UE) Nru 305/2011 u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat elenkati f'tali Regolament u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-funzjonijiet fejn l-Awtorità tkun inħatret bħala l-awtorità ta' sorveljanza tas-suq, inkluż is-setgħa li:

(a) tirrikjedi li operaturi ekonomiċi jipprovdu dokumenti rilevanti, speċifikazzjonijiet tekniċi, data jew informazzjoni dwar il-konformità u l-aspetti tekniċi tal-prodott, inklużi l-aċċess għal software integrat sa fejn dak l-aċċess ikun meħtieġ għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità tal-prodott mal-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea applikabbli, fi kwalunkwe forma jew format u irrispettivament mill-mezz ta' ħżin jew mill-post fejn dawk id-dokumenti, speċifikazzjonijiet tekniċi, data jew informazzjoni huma maħżuna, u li tieħu jew tikseb kopji tagħhom;

(b) tirrikjedi li operaturi ekonomiċi jipprovdu informazzjoni rilevanti dwar il-katina tal-provvista, dwar id-dettalji tan-netwerk ta' distribuzzjoni, dwar il-kwantitajiet ta' prodotti fis-suq u dwar mudelli oħra tal-prodotti li għandhom l-istess karatteristiċi tekniċi bħall-prodott inkwistjoni, meta dan ikun rilevanti għall-konformità mar-rekwiżiti applikabbli skont il-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea;

(ċ) tirrikjedi li operaturi ekonomiċi jipprovdu l-informazzjoni rilevanti meħtieġa sabiex tiġi aċċertata s-sjieda tas-siti web, meta l-informazzjoni inkwistjoni tkun relatata mas-suġġett tal-investigazzjoni;

(d) twettaq, mingħajr preavviż, spezzjonijiet fuq il-post u verifikazzjonijiet fiżiċi;

(e) tidħol fi kwalunkwe bini, art jew mezz ta' trasport li l-operatur ekonomiku inkwistjoni juża għal skopijiet relatati mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni tiegħu, sabiex tidentifika nuqqas ta' konformità u sabiex tikseb l-evidenza;

(f) tibda investigazzjonijiet fuq inizjattiva tagħha stess sabiex jiġu identifikati n-nuqqasijiet ta' konformità u tiżgura li s-sitwazzjoni tiġi rettifikata;

(g) tirrikjedi li operaturi ekonomiċi jieħdu azzjoni xierqa sabiex iwaqqfu ċirkostanzi ta' nuqqas ta' konformità jew sabiex jeliminaw ir-riskju;

(h) tieħu l-miżuri xierqa meta operatur ekonomiku jonqos milli jieħu azzjoni korrettiva xierqa jew meta n-nuqqas ta' konformità jew ir-riskju jippersisti, inklużi s-setgħa li tipprojbixxi jew tirrestringi d-disponibbiltà ta' prodott fis-suq jew li tordna li l-prodott jiġi rtirat jew jissejjaħ lura;

(i) timponi penali amministrattivi skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tal-prodotti u li jemenda d-Direttiva 2004/42/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 765/2008 u (UE) Nru 305/2011 u skont leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea;

(j) takkwista kampjuni tal-prodott, inkluż b'identità moħbija, sabiex tispezzjona dawk il-kampjuni u twettaq inġinerija inversa fuqhom sabiex tidentifika nuqqas ta' konformità u sabiex tikseb l-evidenza;

(k) fejn ma jkun hemm l-ebda mezz effettiv ieħor disponibbli, sabiex jiġi eliminat riskju serju:

(i) li tirrikjedi t-tneħħija tal-kontenut li jirreferi għall-prodotti relatati minn interfaċċja online jew li tirrikjedi l-wiri espliċitu ta' twissija lill-utenti finali meta dawn jaċċessaw interfaċċja online; jew

(ii) meta ma tkunx ġiet sodisfatta r-rikjesta skont is-subparagrafu (i), li tirrikjedi li fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni jirrestringu l-aċċess għall-interfaċċja online, inkluż billi tirrikjedi lil parti terza relevanti sabiex timplimenta dawk il-miżuri; u

(l) tuża kwalunkwe informazzjoni, dokument, sejba, dikjarazzjoni jew kwalunkwe intelligenza bħala evidenza għall-fini tal-investigazzjonijiet tagħha, irrispettivament kemm mill-format li huma maħżuna fih kif ukoll mill-mezz li huma maħżuna fuqu.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "operatur ekonomiku" għandu jkollha l-istess tifsira kif assenjat lilha fir-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tal-prodotti u li jemenda d-Direttiva 2004/42/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 765/2008 u (UE) Nru 305/2011.

Tmexxija tal-ħidma tal-Awtorità. *Sostitwit: XIX.2024.12.*

7. (1) Il-ħidma u l-attività tal-Awtorità għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-Bord, liema responsabbiltà għandha tiġi eżerċitata permezz taċ-Chairperson.

(2) L-ewwel Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jiġi maħtur mill-Ministru.

(3) L-amministrazzjoni minn ġurnata għal oħra, ir-reklutaġġ, u l-organizzazzjoni tal-Awtorità, u l-kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u l-impjegati tagħha għandhom ikunu taħt il-kontroll tal-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Awtorità li għandu jkollu wkoll dawk is-setgħat l-oħra li jistgħu, minn żmien għal żmien, jiġu lilu delegati mill-Bord.

(4) L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jkun inkarigat bl-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Awtorità fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha skont il-liġi, kif stabbilit mill-Bord, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel hu għandu:

(a) ikollu kontroll tal-amministrazzjoni, superviżjoni u l-operazzjonijiet ġenerali tal-Awtorità u kull attività anċillari relatata magħha;

(b) jiżviluppa l-istrateġiji neċessarji għall-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Awtorità u jimplimenta dawk l-istrateġiji kif ordnat mill-Bord;

(ċ) jagħti parir lill-Bord dwar kwalunkwe materja li l-Bord jista' jirreferi għandu, jew dwar kwalunkwe materja li hu jikkunsidra neċessarja jew spedjenti;

(d) iwettaq dawk id-dmirijiet l-oħra li jistgħu jiġu assenjati lilu mill-Bord minn żmien għal żmien; u

(e) fl-aħħar ta' kull sena finanzjarja, jippreżenta lill-Bord estimi tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità għas-sena finanzjarja sussegwenti sabiex jiġu approvati minn dak il-Bord.

(5) L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jattendi l-laqgħat kollha tal-Bord iżda ma għandux jivvota f'dawk il-laqgħat.

(6) L-Awtorità tista' teżerċita kwalunkwe waħda jew aktar mill-funzjonijiet tagħha jew direttament jew permezz ta' kwalunkwe wieħed mill-uffiċjali jew impjegati tagħha jew permezz ta' aġenzija awtorizzata għal dak il-għan, jew permezz ta' kuntrattur jew persuna oħra li miegħu jkun sar ftehim għat-twettiq ta' kwalunkwe waħda jew aktar minn dawk il-funzjonijiet:

Iżda l-ebda ħaġa f'dan is-subartikolu ma għandha tawtorizza lill-Awtorità li tikkuntratta jew tiddelega kwalunkwe waħda:

(a) mill-funzjonijiet regolatorji tagħha; jew

(b) mill-funzjonijiet ta' rikonoxximent tagħha, kemm-il darba dawk il-funzjonijiet ma jkunux espressament delegati lill-entità pubblika, korp regolatorju u, jew awtorità kompetenti oħra mwaqqfa bil-liġi.

(7) Il-Bord jista' jistabbilixxi kumitati tal-Bord, komposti minn

membri tal-Bord u persuni oħra li jistgħu jiġu mistiedna sabiex jipparteċipaw fil-kumitat, sabiex jindirizzaw kwistjonijiet partikolari assenjati lilhom mill-Bord.

(8) Il-Bord jista' wkoll jistabbilixxi Kumitat Nazzjonali għall-Etika tat-Teknoloġija bil-għan li jiġi żgurat li jiġu mħarsa standards xierqa ta' etika fl-użu ta' teknoloġiji innovattivi li huma rikonoxxuti mill-Awtorità u sabiex jassisti fuq talba tagħhom awtoritajiet oħra stabbiliti f'Malta fejn tkun qed tintuża teknoloġija innovattiva fl-oqsma ta' kompetenza tagħhom. L-imsemmi Kumitat Nazzjonali għall-Etika tat-Teknoloġija għandu jkollu dawk il-funzjonijiet u għandu jkun magħmul minn dawk il-membri hekk kif jista' jiġi determinat mill-Bord.

Indipendenza tal-Awtorità u r-relazzjonijiet tagħha mal-Ministru. *Sostitwit: XIX.2024.13.*

8. (1) Ħlief kif espressament provdut f'dispożizzjonijiet oħra tal-Att, l-Awtorità għandha taġixxi b'mod indipendenti, imparzjali u mingħajr preferenzi fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet regolatorji, superviżorji, ta' sorveljanza tas-suq u tal-infurzar tagħha skont il-liġi, inkluż fl-iżvilupp ta' linji gwida u dokumentazzjoni vinkolanti, tal-proċeduri interni tagħha u tal-organizzazzjoni tal-persunal tagħha. Meta tkun qiegħda hekk taġixxi, l-Awtorità ma għandhiex tfittex jew tieħu struzzjonijiet minn kwalunkwe persuna oħra fir-rigward tat-twettiq tal-kompiti assenjati lilha bil-liġi, u dan mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe sorveljanza, irrispettivament minn kif inhi deskritta, li tista' tiġi mwettqa skont il-Kostituzzjoni.

(2) Il-Ministru, fir-rigward ta' dawk il-materji li jolqtu l-interess pubbliku, jista', minn żmien għal żmien, jagħti lill-Awtorità direttivi ta' politika bil-miktub ta' xorta ġenerali, li ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-Att u dwar il-politiki li għandhom jiġu segwiti fit-twettiq tal-funzjonijiet vestiti fl-Awtorità minn, jew skont l-Att.

Kap. 601.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 77 tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi ma għandhomx japplikaw għall-Awtorità.

Personalità ġuridika u rappreżentanza tal-Awtorità. *Emendat: XIX.2024.14.*

9. (1) L-Awtorità għandha tkun korp ġuridiku li jkollu personalità ġuridika distinta u għandha tkun kapaċi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, li tagħmel kull kuntratt, li takkwista, iżżomm u tiddisponi minn kull xorta ta' proprjetà għall-għanijiet tal-funzjonijiet tagħha, li tħarrek u li tiġi mħarrka, u li tagħmel dawk l-affarijiet kollha u li tidħol f'dawk it-transazzjonijiet kollha li jkunu inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew it-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, inkluż is-self jew it-tislif ta' flus.

(2) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Awtorità għandha tkun vestita f'xi wieħed miċ-Chairperson, fl-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, jew tali membru ieħor jew membri oħra tal-Bord jew uffiċjal tal-Awtorità li l-Bord jista' jaħtar:

Iżda l-Bord jista' jaħtar lil kwalunkwe wieħed jew aktar mill-membri tal-Bord, jew lil kwalunkwe uffiċjal jew aktar tal-Awtorità sabiex jidhru f'isem jew għan-nom tal-Awtorità fi proċedimenti ġudizzjarji u fuq kwalunkwe att, kuntratt, strument jew dokument ieħor ikun xi jkun.

(3) Kull dokument li jagħti x'jifhem li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità u ffirmat miċ-Chairperson, jew mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jew minn kwalunkwe tali membru ieħor tal-Bord jew uffiċjal tal-Awtorità li jista', skont is-subartikolu (2), ikun vestit mill-Bord bir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Awtorità, ikun jista' jintlaqa' bħala prova u għandu, sakemm ma tingħatax prova kuntrarja, jitqies li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità.

Laqgħat. *Emendat: XIX.2024.15.*

10. (1) Il-laqgħat tal-Bord għandhom jissejħu miċ-*Chairperson* daqstant spiss kemm ikun meħtieġ imma mill-inqas darba fix-xahar jew fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba ta' xi tnejn mill-membri l-oħra tal-Bord.

(2) Nofs in-numru tal-membri li jikkostitwixxu l-Bord fi kwalunkwe żmien partikolari għandu jifforma kworum. Id-deċiżjoni għandha tiġi adottata b'maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u li jistgħu jivvutaw. Iċ-Chairperson, jew fin-nuqqas taċ-Chairperson, id-Deputat Chairperson jew kwalunkwe persuna oħra maħtura sabiex tagħmilha ta' Chairperson, għandu jkollu vot inizjali u, fil-każ ta' voti ndaqs, vot deċiżiv.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att il-Bord jista' jirregola l-proċedura tiegħu stess.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, ebda att jew proċediment tal-Awtorità ma għandu jiġi invalidat unikament minħabba f'li jkun hemm xi vakanza fost il-membri tal-Bord.

(5) Kull att magħmul minn xi persuna li tkun qed taġixxi bonafidi, bħala membru tal-Bord għandu jkun validu bħallikieku hi kienet membru minkejja li wara jiġi skopert li kien hemm xi difett fil-ħatra jew il-kwalifiki tagħha. Ebda att jew proċediment tal-Awtorità ma għandu jiġi kontestat minħabba fil-ksur, minn xi membru, tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5(9).

TAQSIMA IV

Uffiċjali u Impjegati tal-Awtorità

Uffiċjali tal-Awtorità.

11. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, l-Awtorità għandha taħtar u timpjega, b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li tista' tistabbilixxi bi ftehim mal-Ministru, dawk l-uffiċjali u impjegati tal-

Awtorità li jistgħu jkunu neċessarji minn żmien għal żmien għat-twettiq xieraq u effiċjenti tal-funzjonijiet tal-Awtorità.

Uffiċjali u impjegati jitqiesu li huma impjegati pubbliċi u uffiċjali pubbliċi.
Kap. 595.
Kap. 9.

12. L-uffiċjali u l-impjegati kollha tal-Awtorità jitqiesu li huma impjegati pubbliċi fi ħdan it-tifsira li hemm fl-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika u jiġu kkunsidrati bħala uffiċjali pubbliċi kif imfissra fl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni għall-finijiet tal-Kodiċi Kriminali jew xi liġi oħra.

TAQSIMA V

Dispożizzjonijiet Finanzjarji

L-infiq tal-Awtorità jsir mid-dħul tagħha.
Emendat: XIX.2024.16.

13. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, l-Awtorità għandha hekk tmexxi l-affarijiet tagħha li l-ispiża meħtieġa għat-twettiq xieraq tal-funzjonijiet tagħha għandha, daqskemm dan ikun prattiku, tinħareġ mid-dħul tagħha.

(2) Għall-għanijiet tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), l-Awtorità għandha tiġbor it-tariffi, ir-rati u l-ħlasijiet l-oħra kollha preskritti skont l-Att jew kwalunkwe liġi oħra amministrata mill-Awtorità, jew stabbiliti mill-Awtorità skont is-setgħat tal-Awtorità jew xi leġiżlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta.

(3) L-Awtorità għandha titħallas mill-Gvern mill-Fond Konsolidat dawk l-ammonti li l-Parlament jista' minn żmien għal żmien jawtorizza li jiġu approprjati sabiex minnhom isiru l-ispejjeż ta' xogħlijiet speċifikati biex dawn jitkomplew jew xort'oħra jsiru mill-Awtorità:

Iżda kull sovvenzjoni li tiġi riċevuta mill-Gvern għandha tkun eżenti minn kull responsabbiltà għall-ħlas ta' taxxa fuq l-*income* u taxxa fuq id-dokumenti taħt kull liġi li tkun teżisti f'dak il-waqt.

(4) Kull eċċess ta' dħul fuq l-infiq għandu, bla ħsara għal dawk id-direttivi li l-Ministru, wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jista' minn żmien għal żmien jagħti, jiġi applikat mill-Awtorità għall-formazzjoni ta' fondi ta' riserva sabiex dawn jintużaw għall-għanijiet tal-Awtorità; u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-setgħat mogħtijin lill-Ministru b'dan is-subartikolu, kull direttiva mogħtija mill-Ministru kif hawn aktar qabel imsemmi tista' tordna t-trasferiment lill-Gvern, jew l-applikazzjoni b'dak il-mod li jista' jiġi speċifikat fid-direttiva, ta' xi parti mid-drittijiet, rati u ħlasijiet oħra miġbura skont is-subartikolu (2) jew ta' kull eċċess bħal dak kif hawn aktar qabel imsemmi.

(5) Il-flus kollha tal-Awtorità li ma jkunux meħtieġa minnufih biex minnhom issir l-ispiża jistgħu jiġu investiti b'dak il-mod li jista' minn żmien għal żmien jiġi approvat mill-Ministru.

13A. L-Awtorità għandha tkun ħielsa minn kull obbligu għall-ħlas ta' taxxa fuq id-dħul, taxxa fuq id-dokumenti u trasferimenti, u dazju doganali u tas-sisa, skont kwalunkwe liġi.

Eżenzjoni mit-taxxi.
Miżjud: XIX.2024.17.

14. (1) Bil-għan li tkun tista' taqdi kull funzjoni tagħha taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, l-Awtorità tista', bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru li tingħata wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, tissellef jew tiġbor flus b'dak il-mod, minn dik il-persuna, dak il-korp jew dik l-awtorità, u taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Ministru jista', wara konsultazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmija, japprova bil-miktub.

Setgħa li tissellef jew tiġbor kapital.

(2) L-Awtorità tista' wkoll, minn żmien għal żmien, tissellef, b'*overdraft* jew xort'oħra, dawk l-ammonti li tista' tenħtieġ sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa tamministra jew tinforza:

Iżda għal kull ammont li jkun jeċċedi mija u erbgħa u erbgħin elf euro (€144,000), tkun meħtieġa l-approvazzjoni tal-Ministru bil-miktub.

15. Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jagħmel avvanzi lill-Awtorità ta' dawk l-ammonti li huwa jista' jaqbel li jkunu meħtieġa mill-Awtorità biex din twettaq kull funzjoni tagħha taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, u jista' jagħmel dawk l-avvanzi b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li huwa jista', wara dik il-konsultazzjoni hawn aktar qabel imsemmija, iqis li jkunu xierqa. Avvanz bħal dak jista' jsir mill-Ministru responsabbli għall-finanzi mill-Fond Konsolidat, u mingħajr ebda approprjazzjoni oħra minbarra dan l-Att, b'kitba iffirmata minnu li tawtorizza lill-Accountant General jagħmel dak l-avvanz.

Avvanzi mill-Gvern.

16. (1) Il-Ministru, wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jista', għal kull ħtieġa tal-Awtorità ta' xorta kapitali, jikkuntratta jew jiġbor kull self, jew jidħol f'passiv, għal dawk il-perjodi u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet hekk kif huwa jista' jqis li jkun xieraq; u kull ammont dovut għar-rigward ta' jew f'konnessjoni ma' xi self jew passiv bħal dak għandu jkun piż fuq il-Fond Konsolidat.

Self mingħand il-Gvern.

(2) Għandu jingħata avviż dwar kull self, passiv jew avvanz magħmul jew li jsir taħt id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu lill-Kamra tad-Deputati kemm jista' jkun prattikament malajr.

17. (1) L-Awtorità għandha tara li jitħejjew f'kull sena finanzjarja, u għandha mhux iktar tard minn tliet xhur wara tmiem kull sena bħal dik tadotta, estimi tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara:

Estimi tal-Awtorità.

Iżda l-estimi għall-ewwel sena finanzjarja tal-Awtorità għandhom jiġu mħejjija u adottati f'dak iż-żmien li l-Ministru jista' jispeċifika b'avviż bil-miktub lill-Awtorità.

(2) Fit-tħejjija ta' dawk l-estimi l-Awtorità għandha tqis kull fond u flus oħra li jistgħu jkunu dovuti li jitħallsu lilha mill-Fond Konsolidat matul is-sena finanzjarja rilevanti, sew bis-saħħa ta' dan l-Att jew ta' Att ta' approprjazzjoni jew ta' kull liġi oħra; u l-Awtorità għandha hekk tħejji l-estimi msemmija b'mod li tiżgura li d-dħul totali tal-Awtorità huwa għall-inqas suffiċjenti biex minnu jitħallas kull ammont li sewwasew għandu jintnefaq mill-kont tad-dħul tagħha inkluż, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dik il-fraži, id-deprezzament.

(3) L-estimi għandhom isiru f'dik l-għamla u għandu jkun fihom dik l-informazzjoni u dak it-tqabbil ma' snin ta' qabel hekk kif il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' jordna.

(4) Kopja tal-estimi għandha, meta dawn jiġu adottati mill-Awtorità, tintbagħat minnufih mill-Awtorità lill-Ministru.

(5) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux iktar tard minn tliet xhur wara li jkun irċieva kopja tal-estimi mingħand l-Awtorità, japprova dawk l-estimi b'emendi jew mingħajrhom.

L-infiq għandu jkun skont l-estimi approvati.

18. (1) Ma għandha ssir jew tiġġarrab ebda nefqa mill-Awtorità kemm-il darba din ma tkunx ġiet approvata mill-Ministru kif previst fl-artikolu 17.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) -

(a) sal-iskadenza ta' sitt xhur mill-bidu ta' sena finanzjarja, jew sa l-approvazzjoni tal-estimi għal dik is-sena mill-Ministru, skont liema data tiġi l-ewwel, l-Awtorità tista' tagħmel jew iġġarrab spiża għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza li ma tkunx globalment teċċedi nofs l-ammont approvat mill-Ministru għas-sena finanzjarja preċedenti;

(b) in-nefqa approvata għar-rigward ta' kap jew sottokap tal-estimi tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru li tingħata wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, issir jew tiġġarrab għar-rigward ta' xi kap jew sottokap ieħor tal-estimi;

(ċ) għar-rigward tal-ewwel sena finanzjarja, l-Awtorità tista' tagħmel jew iġġarrab nefqa li ma tkunx globalment teċċedi dawk l-ammonti li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jippermetti;

(d) jekk għar-rigward ta' xi sena finanzjarja jinstab li l-ammont approvat mill-Ministru ma jkunx suffiċjenti jew inkella tkun inqalgħet ħtieġa għal nefqa għal għan li ma jkunx hemm provdut dwaru fl-estimi, l-Awtorità tista' tadotta estimi supplimentari għall-approvazzjoni tal-Ministru u f'kull każ bħal dak id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att applikabbli għall-estimi għandhom kemm jistgħu jkunu japplikaw għall-estimi supplimentari.

Pubblikazzjoni tal-estimi approvati.

19. Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tliet xhur wara li jkun irċieva kopja tal-estimi u tal-estimi supplimentari tal-Awtorità, jew, jekk f'xi żmien waqt dak il-perjodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qiegħda tiltaqa', fi żmien tliet xhur mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li dawk l-estimi jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Kontijiet u verifika. *Emendat: XIX.2024.18.*

20. (1) L-Awtorità għandha tara li jinżammu kontijiet u *records* oħra xierqa għar-rigward tal-operazzjonijiet tagħha, u għandha tara li jitħejja prospett ta' kontijiet għar-rigward ta' kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet tal-Awtorità għandhom jiġu verifikati minn awditur jew awdituri li jinħatru mill-Awtorità:

Iżda l-Ministru jista', qabel ma japprova l-kontijiet, jeħtieġ li l-kotba u l-kontijiet tal-Awtorità jiġu verifikati jew eżaminati mill-Awditur Ġenerali li għandu għal dak l-għan ikollu s-setgħa li jikkontrolla fiżikament u jagħmel dawk l-aċċertamenti li huwa jista' jqis li jkunu meħtieġa.

(3) L-Awtorità għandha, mhux aktar tard mit-tmiem ta' kull sena finanzjarja, tara li kopja tal-prospett tal-kontijiet debitament verifikat tintbagħat lill-Ministru flimkien ma' kopja ta' kull rapport magħmul mill-awdituri dwar dak il-prospett jew fuq il-kontijiet tal-Awtorità.

(4) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tliet xhur wara li jkun irċieva kopja ta' kull prospett u rapport bħal dak, jew, jekk f'xi żmien waqt dak il-perjodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qiegħda tiltaqa', fi żmien tliet xhur mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li kopja ta' kull prospett u rapport bħal dak jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Depożitu tad-dħul u ħlasijiet li jsiru mill-Awtorità. *Emendat: XIX.2024.19.*

21. (1) Il-flus kollha li jinġabru mill-Awtorità għandhom jitqiegħdu f'bank jew banek li jinħatru bħala bankiera tal-Awtorità b'riżoluzzjoni tal-Bord. Dawk il-flus għandhom, skont kemm ikun prattiku, jitqiegħdu f'dawk il-banek minn jum għall-ieħor, ħlief għal dak l-ammont li l-Awtorità tista' tawtorizza li għandu jinżamm sabiex isiru nefqiet żgħar minnu u ħlasijiet ta' flus likwidi minnufih.

(2) Kull ħlas mill-fondi tal-Awtorità, minbarra nefqiet żgħar li ma jkunux jeċċedu ammont stabbilit mill-Awtorità, għandhom isiru minn dak l-uffiċjal jew dawk l-uffiċjali tal-Awtorità li l-Awtorità taħtar jew tinnomina għal dak l-għan.

(3) Ċekkijiet kontra u ġbid minn kwalunkwe kont bankarju tal-Awtorità għandhom ikunu ffirmati minn dak l-uffiċjal tal-Awtorità li jista' jiġi maħtur jew nominat mill- Awtorità għal dak il-għan u għandhom ikunu kontrofirmati miċ-Chairperson, jew mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, jew minn dak il-membru ieħor tal-Bord jew uffiċjal ieħor tal-Awtorità li jistgħu jiġu awtorizzati mill-Awtorità għal dak l-għan.

(4) L-Awtorità għandha wkoll tagħmel provvedimenti għar-rigward ta' -

(a) il-mod kif il-ħlasijiet għandhom jiġu awtorizzati jew approvati u l-uffiċjal jew uffiċjali li għandhom jawtorizzawhom jew japprovawhom;

(b) it-titolu ta' kull kont miżmum f'bank jew banek fejn jiġu depożitati l-flus tal-Awtorità, u t-trasferiment ta' fondi minn kont għall-ieħor;

(ċ) il-metodu li għandu jiġi adottat meta jkunu qed jitħallsu flus mill-fondi tal-Awtorità,

u b'mod ġenerali għar-rigward ta' kull ħaġa li hi rilevanti għat-tiżmim u kontroll xieraq tal-kontijiet u l-kotba, u l-kontroll tal-finanzi, tal-Awtorità.

Kuntratti ta' provvista jew ta' xogħlijiet.

22. *Imħassar bl-Att XIX.2024.20.*

Rapport annwali.

23. L-Awtorità għandha, mhux aktar tard minn tliet xhur wara tmiem kull sena finanzjarja, tagħmel u tibgħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi rapport li jkun b'mod ġenerali jittratta dwar l-attivitajiet tal-Awtorità matul dik is-sena finanzjarja u li jkun fih dik l-informazzjoni relattiva għall-proċedimenti u l-politika tal-Awtorità b'dak il-mod li xi wieħed mill-Ministri msemmija jista' minn żmien għal żmien ikun jeħtieġ. Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tliet xhur wara li jkun irċieva kopja ta' kull rapport bħal dak, jew jekk f'xi żmien waqt dak il-perjodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qiegħda tiltaqa', fi żmien tliet xhur mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li kopja ta' kull rapport bħal dak titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Money laundering.

24. *Imħassar bl-Att XIX.2024.21.*

Esklużjoni minn responsabbiltà. *Emendat: XIX.2024.22.*

25. L-Awtorità u kull membru tal-Bord, uffiċjal jew impjegat tal-Awtorità, u kull persuna maħtura biex twettaq funzjoni taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, jew xi regoli jew regolamenti magħmulin taħthom, ma jkunux responsabbli għad-danni għal kull ħaġa li tkun saret jew naqset milli ssir fl-eżekuzzjoni jew fl-eżekuzzjoni intenzjonata ta' xi funzjoni skont is-setgħat tal-Awtorità sakemm ma jiġix ppruvat li l-att jew l-ommissjoni jkunu saru b'*mala fede.*

Sostitwit: XIX.2024.23.

TAQSIMA VI

Prinċipji li jirrigwardaw ir-Rikonoxximent

Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' rikonoxximent. *Sostitwit: XIX.2024.24.*

26. (1) L-Awtorità għandha tistabbilixxi u tippreskrivi regoli, fil-forma ta' dokumentazzjoni vinkolanti bħal linji gwida, fir-rigward tal-forom ta' rikonoxximent li hi għandha tagħti jew toħroġ u fir-rigward ta' programmi, inizjattivi u skemi ta' rikonoxximent li hi għandha tamministra skont is-setgħat tal-Awtorità, li jistabbilixxu t-termini u l-ħtiġijiet li l-applikanti għandhom jissodisfaw.

(2) L-Awtorità tista' wkoll tiddetermina meta teknoloġija innovattiva li tista' tkun soġġetta għal ħtiġijiet skont kwalunkwe liġi li l-Awtorità hija intitolata li tamministra jew tinforza, jew skont termini u kondizzjonijiet ta' rikonoxximent, programmi, inizjattivi u skemi maħruġa u, jew amministrati mill-Awtorità, tkun eżenti minn tali ħtiġijiet.

(3) Fejn l-Awtorità jidhrilha li jkun neċessarju, l-Awtorità għandha żżomm reġistru li jkun fih lista tad-detenturi ta' rikonoxximent u tar-rikonoxximenti maħruġa mill-Awtorità. Dan ir-reġistru, li jista' jkun disponibbli għall-pubbliku, fid-diskrezzjoni tal-Awtorità, inkluż fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità, għandu jindika b'mod partikolari:

(a) il-forma ta' rikonoxximent u l-programm, l-inizjattiva u, jew l-iskema li taħtha ngħata r-rikonoxximent;

(b) kull prodott, soluzzjoni jew servizz ta' teknoloġija innovattiva li jkun ġie mogħti r-rikonoxximent;

(ċ) dawk id-dettalji kollha li l-Awtorità għandha tikkunsidra neċessarji sabiex jiġi identifikat id-detentur tar-rikonoxximent relevanti; u

(d) l-informazzjoni dwar il-materji kollha li huma meħtieġa li jitniżżlu fir-reġistru għall-informazzjoni pubblika skont id-dispożizzjonijiet tal-Att, kwalunkwe liġi oħra applikabbli, jew li l-Awtorità jidhrilha li hi fl-interess pubbliku, u tali informazzjoni għandha tinżamm aġġornata fuq bażi regolari.

Setgħa tal-Awtorità li toħroġ jew tirrifjuta rikonoxximent.
Emendat: XIX.2024.25.

27. (1) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li toħroġ jew tirrifjuta li toħroġ rikonoxximent ta' teknoloġija innovattiva skont l-Att jew skont kwalunkwe liġi li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, jew xi leġiżlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta skont il-ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet li jirrigwardaw programm, inizjattiva jew skema partikolari għar-rikonoxximent ta' teknoloġija innovattiva partikolari li għandhom ikunu aċċessibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Awtorità, soġġett għall-komunikazzjoni tad-deċiżjoni motivata tal-Awtorità lill-applikant u soġġett għad-dritt ta' appell tal-applikant, kif provdut hawn taħt.

(2) (a) L-Awtorità, meta toħroġ rikonoxximent, tista' tissuġġettah għal dawk il-kundizzjonijiet li jista' jidhrilha xierqa, u wara li tkun ħarġet dak ir-rikonoxximent tista', minn żmien għal żmien, tvarja jew tirrevoka kwalunkwe kundizzjoni hekk imposta jew timponi kundizzjonijiet ġodda.

(b) Għat-twettiq aħjar tad-dispożizzjonijiet tal-Att, l-Awtorità tista', minn żmien għal żmien, toħroġ u tippubblika kundizzjonijiet, regoli u linji gwida ta' rikonoxximent li jkunu vinkolanti fuq detenturi ta' rikonoxximent kif jista' jiġi speċifikat fihom.

(ċ) Fl-interess tat-trasparenza u l-għarfien tas-suq, tali rikonxximent, kundizzjonijiet, regoli u linji gwida ta' rikonoxximent jistgħu jistabbilixxu, fost l-oħrajn, ħtiġijiet u kundizzjonijiet addizzjonali relatati mal-attivitajiet tal-applikanti u detenturi ta' rikonoxximent, u kwalunkwe materji oħra li l-Awtorità jista' jidhrilha xierqa.

(3) Meta tikkunsidra jekk għandhiex toħroġ jew tirrifjuta li toħroġ rikonoxximent, l-Awtorità għandha, fost l-oħrajn, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-setgħat tal-Awtorità, tqis:

(a) il-protezzjoni tal-pubbliku ġenerali u ta' organizzazzjonijiet;

(b) il-protezzjoni tar-reputazzjoni ta' Malta meta jitqiesu l-obbligi internazzjonali ta' Malta;

(ċ) il-promozzjoni tal-innovazzjoni, il-kompetizzjoni u l-għażla; u

(d) ir-reputazzjoni u l-adattabilità tal-applikant u l-partijiet konnessi l-oħra kollha.

(4) *Imħassar bl-Att XIX.2024.25.*

(5) *Imħassar bl-Att XIX.2024.25.*

Rifjut li jinħareġ rikonoxximent. *Emendat: XIX.2024.26.*

28. (1) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-setgħat tal-Awtorità, l-Awtorità tista' toħroġ linji gwida, jew b'mod ieħor tispeċifika dawk l-istanzi meta l-Awtorità tista' tirrifjuta li toħroġ rikonoxximent, liema istanzi jistgħu jinkludu dan li ġej:

(a) jekk l-applikazzjoni ma tiġix sottomessa konformement mal-formula stabbilita jew konformement mal-proċedura applikabbli; jew

(b) jekk ma jkunux tħallsu d-drittijiet applikabbli; jew

(ċ) jekk l-Awtorità, fid-diskrezzjoni tagħha, ma tkunx sodisfatta li l-applikant, kwalunkwe persuna rilevanti, inklużi persuni b'awtorità delegata ta' rappreżentazzjoni, ikollhom il-kwalitajiet u, jew il-kompetenzi, u, jew il-kwalifiki meħtieġa, inklużi dawk li jirrigwardaw karatteristiċi ta' sigurtà u sistemi tat-teknoloġija awtomizzati użati u dawk relatati ma' ħtiġijiet ta' kompetenza u idoneità, imposti mill-Awtorità; jew

(d) *Imħassar bl-Att XIX.2024.26.*

(e) jekk isir magħruf li xi informazzjoni jew sottomissjoni magħmula lill-Awtorità hi falza, qarrieqa, żbaljata jew inkompleta f'xi ħaġa materjali; jew

(f) jekk l-Awtorità, fid-diskrezzjoni tagħha, ma tkunx sodisfatta, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ li:

(i) l-applikant ikun kapaċi li jiffinanzja b'mod sostenibbli t-teknoloġija innovattiva;

(ii) l-applikant għandu l-kompetenza, ir-rikonoxximent tekniku u r-riżorsi neċessarji sabiex jiżviluppa t-teknoloġija innovattiva jew sabiex jipprovdi s-servizz;

(iii) l-applikant għandu mudell ta' negozju sabiex jiżviluppa u, jew isostni t-teknoloġija innovattiva jew jipprovdi s-servizz b'mod vijabbli li hu konformi mal-istrumenti regolatorji applikabbli fis-seħħ; u

(iv) l-applikant għandu jikkonforma mal-ħtiġijiet u l-obbligi kollha applikabbli jekk jinħareġ rikonoxximent mill-Awtorità, inklużi, iżda mhumiex limitati għal, salvagwardji finanzjarji; jew

(g) jekk l-Awtorità jidhrilha li l-proposta tal-applikant mhux konformi mal-istrumenti regolatorji fis-seħħ;

(h) jekk l-Awtorità jidhrilha li l-ġħoti ta' rikonoxximent lill-applikant jista' joħloq riskju għar-reputazzjoni ta' Malta jew ma jkunx b'mod ieħor fl-interess pubbliku jew kuntrarju għall-objettivi regolatorji stabbiliti bl-Att;

(i) jekk l-Awtorità jidhrilha li t-teknoloġija innovattiva tista' tiġi użata b'mod li hu kuntrarju għall-moralità pubblika, jew għad-drittijiet personali ta' terzi persuni, jew li tali teknoloġija innovattiva hi meqjusa bħala theddida potenzjali għas-sigurtà, jew li tista' tippreżenta riskju għar-reputazzjoni ta' Malta, jew li hi meqjusa li mhux fl-interess pubbliku; jew

(j) jekk l-Awtorità, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, ma tkunx sodisfatta li l-applikant hu konformi mal-valutazzjoni tal-konformità meħtieġa u, jew li jkun issodisfa l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità meħtieġa, fejn ikun applikabbli u, jew li jkun issodisfa proċeduri oħra tal-Awtorità.

(2) *Imħassar bl-Att XIX.2024.26.*

(3) *Imħassar bl-Att XIX.2024.26.*

Avviż dwar rifjut ta' rikonoxximent. *Sostitwit: XIX.2024.27.*

29. L-Awtorità għandha, f'perjodu ta' żmien li jkun stabbilit permezz ta' linji gwida, liema perjodu ta' żmien jista' jvarja skont it-tip ta' rikonoxximent, tavża lill-applikant bid-deċiżjoni tagħha bil-miktub meta tirrifjuta applikazzjoni għal rikonoxximent.

Setgħa tal-Awtorità li tirrevoka, tikkanċella jew tissospendi rikonoxximent. *Sostitwit: XIX.2024.28.*

30. (1) L-Awtorità tista' fi kwalunkwe żmien tirrevoka, tikkanċella jew tissospendi rikonoxximent jekk, wara l-ħruġ tar-rikonoxximent:

(a) tirriżulta kwalunkwe waħda mir-raġunijiet li għalihom l-Awtorità setgħet tirrifjuta l-applikazzjoni tad-detentur tar-rikonoxximent;

(b) fejn ir-rikonoxximent hu maħruġ abbażi ta' informazzjoni skorretta jew falza provduta lill-Awtorità;

(ċ) fejn fid-diskrezzjoni tal-Awtorità dawn huma fl-interess tal-utenti tat-teknoloġija innovattiva kkonċernati, is-sigurtà pubblika, il-morali jew ir-reputazzjoni ta' Malta;

(d) fejn dawn huma meħtieġa b'riżultat ta' bidla fil-qafas legali li jeħtieġu dik ir-revoka, kanċellazzjoni jew sospensjoni tar-rikonoxximent; jew

(e) fejn dawn huma meħtieġa abbażi tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali applikabbli għal Malta:

Iżda mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ksur skont kwalunkwe liġi oħra li dan jista' jagħti lok, l-għoti ta' informazzjoni falza lill-Awtorità għandha tikkostitwixxi reat skont l-Att u għandha tkun punibbli skont id-dispożizzjonijiet tal-Att.

(2) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li tippubbliċizza r-revoka, il-kanċellament jew is-sospensjoni tar-rikonoxximent tagħha u r-raġunijiet għalihom, jekk jidhrilha li dan huwa neċessarju.

(3) Ma tista' tittieħed l-ebda azzjoni kontra l-Awtorità skont l-Att dwar il-Midja u l-Malafama, jew kwalunkwe liġi oħra li tirrigwarda malafama jew inġurja għall-ħruġ ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi *bona fide* skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu. Kap. 579.

(4) L-Awtorità tista' tispeċifika ulterjorment dawk iċ-ċirkostanzi li jistgħu jwasslu għas-sospensjoni, kanċellament jew revoka ta' rikonoxximent.

(5) B'żieda mal-miżuri hawn fuq imsemmija relatati mas-sospensjoni, kanċellament jew revoka ta' rikonoxximent, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li timponi penali amministrattivi għal ksur tal-kundizzjonijiet jew obbligi imposti fuq applikanti, detenturi tar-rikonoxximent jew partijiet terzi mill-Awtorità skont is-setgħat tal-Awtorità, jew l-Att, jew kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa tamministra jew tinforza.

(6) Dawk il-penali amministrattivi kif jistgħu jiġu imposti mill-Awtorità skont is-subartikolu preċedenti għandhom ikunu skont kif stabbilit fl-artikolu 42 u jistgħu jiġu imposti mill-Awtorità b'żieda, jew b'sostituzzjoni, ta' kwalunkwe miżuri oħra imposti mill-Awtorità.

31. (1) L-Awtorità għandha tinforma lid-detentur tar-rikonoxximent u tistabbilixxi l-proċedura li għandha tiġi adottata, qabel ma tieħu kwalunkwe mill-miżuri skont l-artikolu 30, liema proċedura tista' tvarja skont it-tip ta' rikonoxximent li hi qed toħroġ. Proċedura meta tittieħed miżura skont l-artikolu 30. *Sostitwit: XIX.2024.29.*

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), meta l-Awtorità jkollha prova *prima facie* li l-ksur:

(a) jirrappreżenta theddida immedjata u serja għall-utenti ta' teknoloġija innovativa, l-interess pubbliku jew l-applikazzjoni ta' regoli tal-liġi mandatorji;

(b) joħloq jew jista' joħloq problemi ekonomiċi jew operattivi serji għal partijiet terzi, b'mod partikolari fornituri oħra jew utenti ta' teknoloġija innovattiva; u, jew

(ċ) jirriżulta f'danni lil Malta u, jew lill-Unjoni Ewropea u, jew il-benesseri tal-utenti u, jew il-kompetizzjoni, inkluż fis-settur tat-teknoloġija innovattiva,

l-Awtorità tista' tieħu miżuri urġenti inkluż li tordna t-terminazzjoni immedjata tal-att jew tal-ommissjoni li jkunu qegħdin jikkaġunaw il-ksur, u l-impożizzjoni ta' penali amministrattivi u s-sospensjoni, ir-revoka jew il-kanċellazzjoni tar-rikonoxximent.

Deċiżjonijiet tal-Awtorità. *Sostitwit: XIX.2024.30.*

32. (1) L-Awtorità għandha tagħti r-raġunijiet tagħha għal kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont l-Att.

(2) Bla ħsara għad-drittijiet tal-appellant f'appell ippreżentat quddiem it-Tribunal skont l-Att, l-avviż ta' deċiżjoni meħuda mill-Awtorità skont l-Att, jekk ma jkunx ġie ppreżentat appell fit-termini tal-liġi, u n-notifika ta' att ġudizzjarju fuq il-persuna indikat fl-avviż, għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u effetti kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijet ta' kwalunkwe liġi oħra, l-ebda mandat kawtelatorju jew ordni ma għandhom jinħarġu minn kwalunkwe qorti sabiex trażżan lill-Awtorità milli tieħu kwalunkwe miżura skont l-Att, jew skont kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu jew kwalunkwe liġi oħra.

(4) Sakemm ma jiġix provdut xort'oħra bil-liġi, deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità jistgħu biss jiġu sospiżi jew imħassra mill-Qorti jew mit-Tribunal kompetenti kif provdut skont dan l-Att.

Transferibbiltà.

33. *Imħassar bl-Att XIX.2024.31.*

TAQSIMA VII

Setgħat Regolatorji

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tirrevoka, tikkanċella jew tissospendi awtorizzazzjonijiet għal arrangamenti ta' teknoloġija innovattiva u awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta' teknoloġija innovattiva.

34. *Imħassar bl-Att XIX.2024.32.*

Proċedura meta titteħed miżura taħt l-artikolu 34.

35. *Imħassar bl-Att XIX.2024.32.*

36. *Imħassar bl-Att XIX.2024.32.*

Avviż dwar proposta tar-rifjut, revoka, kanċellament jew sospensjoni ta' awtorizzazzjoni għal teknoloġija innovattiva.

37. *Imħassar bl-Att XIX.2024.32.*

Pubblikazzjoni tal-linji gwida ta' politika.

38. *Imħassar bl-Att XIX.2024.32.*

Eżenzjonijiet.

TAQSIMA VIII

Infurzar u Sanzjonijiet

39. *Imħassar bl-Att XIX.2024.33.*

Għoti ta' informazzjoni.

40. (1) Għall-finijiet tal-eżerċizzju mill-Awtorità ta' xi funzjoni tagħha taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, l-Awtorità tista', kif jista' jkun applikabbli fil-kuntest u bla ħsara għal-limitazzjonijiet fil-liġijiet applikabbli dwar segretezza professjonali:

Infurzar tas-setgħat tal-Awtorità. *Emendat: XIX.2024.34.*

(a) tidħol, f'kull ħin raġonevoli, fi kwalunkwe fond, jew f'xi post ieħor jew xi vettura jew bastiment fejn tkun qed issir xi attività regolata b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, jew fil-fehma tal-Awtorità tokkorri, u tfittex u tispezzjona l-fond, post, vettura jew bastiment u l-kotba, dokumenti jew *records* kollha li jkunu jinsabu hemmhekk;

(b) teħtieġ li xi persuna ġġib għall-ispezzjon u tieħu estratti minn kotba, dokumenti jew *records* li jkollhom x'jaqsmu ma' attivitajiet regolati b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, li jkunu taħt il-kontroll ta' dik il-persuna u, fil-każ ta' informazzjoni f'għamla mhux leġibbli li tirriproduċiha f'għamla leġibbli, u li tagħti lill-Awtorità dik l-informazzjoni skont ma l-Awtorità tista' tkun raġonevolment teħtieġ dwar kull ħaġa li jista' jkun hemm miktuba f'dawk il-kotba, dokumenti jew *records*;

(ċ) tneħħi u żżomm dawk il-kotba, dokumenti jew *records* għal dak il-perjodu skont ma jista' jkun raġonevoli għal aktar eżamijiet;

(d) teħtieġ lil xi persuna li żżomm dawk il-kotba, dokumenti jew *records* għal dak il-perjodu li jista' jkun raġonevoli skont ma l-Awtorità tordna;

(e) teħtieġ lil xi persuna tagħti lill-Awtorità kull

informazzjoni li tista' tkun meħtieġa dwar xi materja regolat b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza;

(f) tagħmel dawk l-ispezzjonijiet inklużi ispezzjonijiet li jsiru fuq il-post sabiex l-Awtorità tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha skont il-liġi u meta tkun qiegħda hekk taġixxi l-Awtorità tista' wkoll tagħmel testijiet u qisien ta' kull makkinarju, apparat, mezz u tagħmir ieħor f'kull post skont ma l-Awtorità tista' tqis li jkun meħtieġ:

Iżda meta l-persuna involuta tonqos milli tħares il-ħtiġiet mitlubin minnha mill-Awtorità taħt dan is-subartikolu, l-Awtorità tista' mbagħad tieħu dawk il-miżuri li hija tista' tqis adatti fiċ-ċirkostanzi inklużi dawk li jintefa jew li jiġi modifikat l-użu ta' kwalunkwe apparat bħal dak;

(g) tinvestiga kwalunkwe suspettat ksur ta' kwalunkwe obbligi li joħorġu mill-Att jew kwalunkwe liġi li l-Awtorità tista' tamministra jew tinforza u, jew leġiżlazzjoni Ewropea jew internazzjonali applikabbli għal Malta:

Iżda l-Awtorità tista tibda investigazzjonijiet fuq inizjattiva tagħha stess.

(2) Kull uffiċjal tal-Awtorità jew persuna oħra debitament awtorizzata mill-Awtorità biex taġixxi f'isimha, meta tkun qed teżerċita setgħa mogħtija b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, għandu, jekk jiġi hekk mitlub jagħmel minn xi persuna milquta b'dan, juri lil dik il-persuna li tkun se ssirilha spezzjoni ċertifikat maħruġ mill-Awtorità fejn jiġi ddikjarat li huwa jkun debitament awtorizzat biex jaġixxi għall-Awtorità u f'isimha.

(3) Filwaqt li jkun qed isir l-eżerċizzju ta' xi waħda mis-setgħat mogħtija b'dan l-Att jew b'kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, l-Awtorità tista' titlob l-assistenza tal-Pulizija.

(4) Persuni li huma jew li kienu inkarigati minn teknoloġija innovattiva li jaqa' taħt il-funzjonijiet superviżorji jew regolatorji tal-Awtorità, inkluż ir-rappreżentanti u l-impjegati tagħhom, għandhom jassistu u jikkollaboraw mal-Awtorità sabiex din tkun tista' twettaq il-funzjonijiet tagħha, u għandhom jiġbru u jittrasmettu mingħajr ebda dewmien mhux dovut dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li l-Awtorità tista' raġonevolment titlob minn żmien għal żmien.

(5) Kull persuna li -

(a) tostakola, timpedixxi jew tattakka uffiċjal tal-

Awtorità jew lil xi persuna oħra debitament awtorizzata mill-Awtorità biex taġixxi f'isimha fl-eżerċizzju ta' xi waħda mis-setgħat mogħtija b'dan l-Att jew b'kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza;

(b) tonqos jew tirrifjuta milli tosserva xi ħtieġa taħt dan l-artikolu;

(ċ) tibdel, taħbi jew teqred xi kotba, dokumenti jew *records* li l-persuna involuta tkun meħtieġa li tipproduċi, jew li tista' raġonevolment tistenna li tkun meħtieġa li tipproduċi;

(d) b'qerq tirrappreżenta lilha nnifisha li tkun uffiċjal tal-Awtorità jew persuna awtorizzata mill-Awtorità biex taġixxi f'isimha; jew

(e) tipprovdi xi informazzjoni lill-Awtorità li hija tista' tkun teħtieġ fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha taħt l-Att jew xi liġi li għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, li hija tkun taf, jew ikollha tassew għaliex raġonevolment taħseb li din tkun falza jew qarrieqa,

tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att, u teħel, meta tinstab ħatja, multa li ma tkunx aktar minn tnax-il elf euro (€12,000) jew priġunerija għal perjodu li ma jkunx jeċċedi tliet xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(6) *Imħassar bl-Att XIX.2024.34.*

Żvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali. *Emendat: XIX.2024.35.*

41. (1) Ħlief meta jiġi xort'oħra previst bil-liġi, persuna ma għandhiex xjentement tiżvela informazzjoni kunfidenzjali li hija tikseb fil-qadi tad-dmirijiet ta' membru tal-Bord, jew ta' uffiċjal jew impjegat tal-Awtorità jew ta' min jagħti parir jew konsulent tal-Awtorità, kemm-il darba ma tkunx debitament awtorizzata mill-Awtorità biex tagħmel dan:

Iżda dik il-persuna għandha tibqa' marbuta bil-ħtiġiet ta' dan l-artikolu wkoll wara li jkunu ntemmu l-ħatra jew l-impjieg tagħha, tkun xi tkun id-deskrizzjoni tagħhom, mal-Awtorità.

(2) F'dan l-artikolu "informazzjoni kunfidenzjali" tfisser kull tagħrif, ikun kif ikun deskritt, li jitqies mill-Awtorità li jkun kunfidenzjali, jew li tkun ġiet mgħarrfa dwar dan l-istatus mill-persuna li tipprovdih, u li dwaru l-Awtorità tkun avżat lill-persuni involuti bid-dmir li jkollhom dwar il-projbizzjoni tal-iżvelar.

(3) Persuna li tikser id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att u teħel, meta tintsab ħatja, multa li ma tkunx aktar minn għaxart elef euro (€10,000).

(4) Xejn f'dan l-artikolu ma għandu jipprevjeni l-iżvelar ta' xi informazzjoni lill-Awtorità, jew mill-Awtorità jew f'isimha lill-

Ministru, jew fil-kuntest ta' proċeduri legali fil-qorti jew proċedimenti ta' arbitraġġ, jew kif jista' jkun meħtieġ bil-liġi.

Penali amministrattivi. *Emendat: XIX.2024.36.*

42. (1) Penali amministrattivi imposta m'għandhiex, kemm-il darba ma jkunx previst xort'oħra b'dan l-Att jew taħtu, jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, tkun iżjed minn tliet mija u ħamsin elf euro (€350,000) għal kull kontravvenzjoni jew nuqqas ta' konformità u, jew tnax-il elf euro (€12,000) għal kull ġurnata ta' kontravvenzjoni jew nuqqas ta' konformità skont il-każ:

Iżda jekk l-att jew l-ommissjoni li jkunu jikkostitwixxu kontravvenzjoni titqies mill-Awtorità li għandha effetti sinifikattivi fuq is-suq b'detriment għall-utenti, l-ammont li jista' jiġi impost bħala penali amministrattivi jista' jiġi miżjud għal dak l-ammont li ma jkunx ta' iżjed minn ħamsa fil-mija (5%) tal-fatturat tal-intrapriża fis-sena kalendarja li taħbat minnufih qabel is-sena meta tkun saret il-kontravvenzjoni:

Iżda wkoll kull penali amministrattivi għal kull ġurnata li tiġi imposta tkun tista' tmur lura għad-data meta jsir l-għemil jew jinbeda l-ksur.

(2) Fid-determinazzjoni tal-ammont ta' penali amministrattiva għandhom jitqiesu b'mod partikolari n-natura u l-gravità tal-ksur, kif ukoll id-dewmien u l-impatt tiegħu fuq is-suq u fuq l-utenti.

(3) *Imħassar bl-Att XIX.2024.36.*

Ksur. *Emendat: XIX.2024.38.*

43. Meta jsir ksur ta' kwalunkwe dispożizzjoni tal-Att jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, minn korp magħqud u tingħata prova li dan ikun sar bil-kunsens jew l-involviment jew ikun attribwibbli għal xi negligenza kbira min-naħa ta' xi persuna li tkun l-amministratur tal-korp magħqud jew persuna li kienet qed tagħti x'jifhem li kienet qed taġixxi f'xi kariga bħal dik, jistgħu jinbdew proċeduri kemm kontra dik il-persuna, kif ukoll kontra l-korp magħqud, u dawn jistgħu jiġu penalizzati bħallikieku kienu responsabbli għal dak il-ksur.

Preskrizzjoni għal reati u ksur. *Emendat: XIX.2024.38.*

44. Il-prosekuzzjoni tar-reat kriminali jew il-bidu ta' proċedimenti li jimponu penali amministrattiva taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza għandhom jiġu preskritti bl-iskadenza ta' sentejn mid-data li fiha r-reat jew il-ksur ikunu allegatament twettqu jew mid-data li l-Awtorità saret taf bl-allegat reat jew ksur.

TAQSIMA IX

Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva

Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. *Emendat: XIX.2024.39.*

45. (1) It-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva jkun kompetenti li jisma' u jiddetermina appelli minn deċiżjonijiet tal-Awtorità kif previst f'dan l-Att jew fi kwalunkwe liġi li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza jew f'xi leġiżlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta.

Kap. 490.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, sa fejn japplikaw għat-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva, għandhom japplikaw għal kull proċedura quddiem l-imsemmi Tribunal u l-kliem "amministrazzjoni pubblika" fl-imsemmija liġi għandhom jinftiehmu bħala referenza għall-Awtorità.

Appelli minn deċiżjonijiet tal-Awtorità minbarra l-impożizzjoni ta' penali amminstrattivi. *Emendat: XIX.2024.40.*

46. (1) Kemm-il darba mhux previst xort'oħra mil-liġi, jista' jsir appell quddiem it-Tribunal minn deċiżjoni tal-Awtorità taħt dan l-Att, deċiżjonijiet oħra li l-Awtorità tista' tieħu taħt xi liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza, u kull deċiżjoni meħuda mill-Gvern jew f'ismu jew minn xi awtorità pubblika fir-rigward ta', jew li jkollha impatt sostanzjali fuq, teknoloġija innovattiva.

(2) Id-dritt ta' appell quddiem it-Tribunal ikun jista' jsir mill-persuna aggravata bid-deċiżjoni:

Iżda f'kull każ, persuna li tagħmel appell quddiem it-Tribunal għandha wkoll tispjega l-interess ġuridiku li jkollha meta tkun qed tattakka d-deċiżjoni appellata.

(3) Appell minn deċiżjoni tal-Awtorità għandu jsir b'rikors u jiġi ppreżentat għand is-Segretarju tat-Tribunal fi żmien għoxrin (20) ġurnata mid-data meta dik id-deċiżjoni tkun ġiet notifikata.

(4) *Imħassar bl-Att XIX.2024.40.*

Appelli minn penali amministrattivi imposti mill-Awtorità. *Emendat: XIX.2024.41.*

47. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, il-proċedura li għandha tiġi segwita dwar appelli kontra penali amministrattivi imposti mill-Awtorità għandha tkun regolata bid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Persuna li tiġi notifikata b'avviż bil-miktub li jingħata taħt l-artikolu 35, tista' fi żmien għoxrin (20) ġurnata mid-data ta' dik in-notifika tagħmel appell quddiem it-Tribunal li fih toġġezzjona għall-penali amministrattivi li tiġi hekk stabbilita.

(3) It-Tribunal ma għandux jannulla penali amministrattiva bħal dik hawn qabel imsemmija kemm-il darba jirriżulta li dik il-piena mhux possibbli skont il-liġi tkun imposta fiċ-ċirkostanzi tal-każ, jew mhux possibbli skont il-liġi tiġi ffissata fl-ammont stabbilit mill-Awtorità, waqt li tingħata konsiderazzjoni lill-prinċipju tal-

proporzjonalità.

(4) It-Tribunal għandu, mingħajr dewmien, jiffissa smigħ tal-appell kemm jista' jkun kmieni għal data li f'ebda każ ma tkun aktar tard minn erbgħin (40) ġurnata mid-data tan-notifika tal-appell lill-Awtorità.

(5) L-appell, u n-notifika tad-data ffissata għas-smigħ, għandhom jiġu notifikati lill-Awtorità mingħajr dewmien, u l-Awtorità għandha tippreżenta r-risposta tagħha fi żmien għoxrin (20) ġurnata mid-data tan-notifika tal-appell.

(6) Id-deċiżjoni tat-Tribunal dwar appell imsemmi fis-subartikolu (2), fejn tiġi kkonfermata l-impożizzjoni ta' piena mogħtija mill-Awtorità jew fejn tiġi mnaqqsa kull piena bħal dik, għandha, hekk kif issir *res judicata*, titqies bħala deċiżjoni tat-Tribunal.

(7) *Imħassar bl-Att XIX.2024.41.*

Deċiżjonijiet tat-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. *Emendat: XIX.2024.42.*

48. Fid-determinazzjoni ta' appell it-Tribunal għandu jqis il-merti tal-appell, u jista' għal kollox jew f'parti, jikkonferma jew jannulla d-deċiżjoni appellata, waqt li jagħti bil-miktub ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u għandu jara li dik id-deċiżjoni tkun waħda pubblika u li tiġi komunikata lill-partijiet fl-appell.

Proċedura tat-Tribunal. *Emendat: XIX.2024.43.*

49. (1) It-Tribunal għandu jagħmel mill-aħjar biex jiddeċiedi appell fi żmien mija u għoxrin (120) ġurnata minn meta jiskadi l-perjodu sa meta l-Awtorità tista' tippreżenta r-risposta tagħha għal dak l-appell u f'kull każ sabiex jagħti d-deċiżjoni finali tiegħu sa mhux aktar tard minn sittin (60) jum minn meta l-partijiet jiddikjaraw li jkunu kkonkludew il-provi tagħhom u għamlu s-sottomissjonijiet finali tagħhom.

(2) It-Tribunal jista' jaħtar esperti indipendenti u imparzjali sabiex jassistuh fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u biex jagħtuh pariri dwar kull ħaġa li tista' tkun rilevanti għal xi appell li jkun qed jittratta. F'dawk il-każijiet it-Tribunal għandu s-setgħa li jagħmel kemm ordnijiet provviżorji kif ukoll finali għar-rigward tal-ħlas ta' kull nefqa u tad-drittijiet ta' dawk l-esperti minn kull parti fl-appell.

(3) Il-Ministru jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, b'regolamenti jippreskrivi l-proċedura li għandha tiġi segwita quddiem it-Tribunal, u bla ħsara għal dak u għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, it-Tribunal jista' jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu.

(4) Il-Ministru jista' b'regolamenti jemenda kull perjodu msemmi fis-subartikolu (1).

49A. Kwalunkwe parti, li tħossha aggravata bid-deċiżjoni tat-Tribunal, tista' fuq punt ta' liġi u, jew ta' fatt tappella lill-Qorti tal-Appell skont l-artikolu 22 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva.

Appell lill-Qorti tal-Appell. *Miżjud: XIX.2024.44.* Kap. 490.

50. (1) Id-deċiżjoni tal-Awtorità sakemm jinstema' l-appell sew jekk quddiem it-Tribunal sew jekk quddiem il-Qorti tal-Appell, għandha tinżamm u tiġi segwita mill-partijiet kollha li għalihom tkun tapplika dik id-deċiżjoni.

Status ta' deċiżjonijiet jew direttivi pendenti appell quddiem it-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell. *Emendat: XIX.2024.45.*

(2) It-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, fejn iqisu li jkun hekk adatt, jistgħu, wara rikors ta' xi parti fl-appell, jissospendu għalkollox jew biss f'parti d-deċiżjoni li tkun fil-qofol tal-appell sakemm tingħata s-sentenza finali tal-appell. Meta t-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell jkunu qegħdin jiddeċiedu jekk għandhomx jissospendu d-deċiżjoni jew le, dawn għandhom jagħtu r-raġunijiet tagħhom għad-deċiżjoni filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi kollha rilevanti, inkluži -

(a) kemm il-kwistjoni tkun urġenti;

(b) l-effett fuq il-parti li tagħmel it-talba jekk ir-rikors għas-sospensjoni ma jintlaqax; u

(ċ) l-effett fuq il-kompetizzjoni u, jew fuq l-utenti ta' teknoloġija innovattiva jekk ir-rikors jintlaqa':

Iżda parti għandha tiddikjara, waqt li tkun qiegħda tagħmel rikors taħt dan l-artikolu, xi jkunu r-raġunijiet fattwali u legali, li jkunu jistabbilixxu każ *prima facie* għas-sospensjoni tas-sentenza. It-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, għandhom malli jirċievu xi rikors bħal dak jordnaw li dan għandu jiġi notifikat lill-parti jew lill-partijiet l-oħra fl-appell filwaqt li tingħatalhom opportunità raġonevoli li jippreżentaw ir-risposta tagħhom għalih:

Iżda wkoll it-Tribunal, waqt li jkun qiegħed jiddeċiedi dwar xi rikors bħal dak, jista' jinkludi dawk il-kondizzjonijiet li jqis li jkunu meħtieġa fiċ-ċirkostanzi.

50A. F'każijiet fejn it-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, wara li tkun laqgħet rikors sabiex tissospendi penali amministrattivi imposti mill-Awtorità pendenti l-proċedimenti, tiddeċiedi li l-penali amministrattiva hija dovuta, tali penali amministrattiva għandha tkun dovuta flimkien ma' kwalunkwe imgħax akkumulat fuqha mid-data speċifikata mill-Awtorità għall-ħlas inkluż il-perjodu li matulu l-pagament ta' tali penali amministrattiv kien sospiż.

Akkumulazzjoni tal-imgħax. *Miżjud: XIX.2024.46.*

51. Meta xi avviż, ikun kif ikun deskritt, ikun meħtieġ li jingħata mill-Awtorità lil xi persuna sew jekk taħt dan l-Att sew taħt xi liġi oħra amministrata mill-Awtorità, l-avviż għandu jiġi indirizzat lil dik il-persuna u għandu jingħata lill-persuna b'xi wieħed mill-

Notifika ta' avviżi. *Emendat: XIX.2024.46.*

modi li ġejjin:

(a) billi jitwassal għand il-persuna;

(b) billi jitħalla fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-negozju tagħha;

(ċ) billi jintbagħat bil-posta reġistrata lill-persuna fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-negozju tagħha;

(d) jekk ikun ġie provdut mill-persuna indirizz għan-notifika ta' avviżi, billi dan jitħalla, jew jintbagħat bil-posta reġistrata indirizzat lill-persuna f'dak l-indirizz;

(e) f'kull każ fejn l-Awtorità tqis li huwa meħtieġ li l-avviż għandu jintbagħat bil-posta elettronika fl-indirizz tal-posta elettronika provdut mid-destinatarju lill-Awtorità, iżda l-avviż ma għandux jitqies li ġie kkunsinnat jekk l-Awtorità tirċievi messaġġ awtomatizzat ta' nuqqas ta' kunsinna tal-posta elettronika, li jindika li l-posta elettronika ma kinitx ikkunsinnata:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għan-notifika ta' dokumenti ppreżentati quddiem it-Tribunal jew xi Qorti.

Proċedimenti dwar djun dovuti lill-Awtorità. *Emendat: XIX.2024.48.*

52. (1) Meta l-Awtorità tkun trid tħarrek sabiex tirkupra dejn dovut lill-Awtorità skont l-Att jew kwalunkwe liġi oħra li hija għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza skont xi leġiżlazzjoni Ewropea jew internazzjonali applikabbli għal Malta, iċ-Chairperson jew kwalunkwe uffiċjal ieħor tal-Awtorità debitament awtorizzat mill-Awtorità sabiex jaġixxi f'isimha jista' jagħmel dikjarazzjoni bil-ġurament quddiem ir-Reġistratur tal-Qrati, Imħallef jew Maġistrat fejn huwa jispeċifika n-natura tad-dejn u d-dettalji tad-debitur u jikkonferma li d-dejn huwa dovut.

(2) Id-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) għandha tiġi notifikata lid-debitur permezz ta' att ġudizzjarju u għandu jkollha l-istess effett bħal sentenza finali tal-qorti kompetenti kemm-il darba d-debitur, fi żmien għoxrin (20) ġurnata minn meta ssirlu n-notifika ta' dik id-dikjarazzjoni, ma jopponix dik it-talba billi jippreżenta rikors fejn jitlob li l-qorti tiddikjara l-pretensjoni bħala waħda infondata.

(3) Ir-rikors ippreżentat skont ma hemm fis-subartikolu (2) għandu jiġi notifikat lill-Awtorità, li jkollha jedd tippreżenta risposta fi żmien għoxrin (20) ġurnata. Il-qorti għandha tiffissa r-rikors għas-smigħ f'data li tiġi wara li jiskadi dak il-perjodu.

(4) Kull dejn dovut lill-Awtorità skont dan l-artikolu jaqa' bi preskrizzjoni meta jiskadi l-perjodu ta' ħames (5) snin mid-data

meta d-dejn kien dovut.

L-isem tal-Awtorità m'għandux jintuża f'xi reklam u projbizzjoni ta' rappreżentazzjoni ħażina. *Emendat: XIX.2024.49.*

53. (1) Ebda persuna ma tista' tagħmel jew iġġiegħel li jsir xi reklam jew rappreżentazzjoni oħra, f'forma viżwali jew bil-fomm, kemm jekk ir-reklam isir f'Malta jew mod ieħor, kemm speċifikatament jew b'implikazzjoni, li jkollha l-effetti li:

(a) kwalunkwe teknoloġija innovattiva jkollha l-approvazzjoni jew ir-rikonoxximent tal-Awtorità, meta dan ma jkunx il-każ;

(b) kwalunkwe attività li tkun saret minn kwalunkwe persuna jew provduta minn, jew fuq kwalunkwe teknoloġija innovattiva jkollha r-rikonoxximent tal-Awtorità jew qed titmexxa bil-koperazzjoni jew l-għajnuna tal-Awtorità, jekk dan ma jkunx il-każ; jew

(ċ) kwalunkwe attività li qed titwettaq f'Malta, jew minn Malta skont il-qafas regolatorju applikabbli għal teknoloġija innovattiva meta l-prodott, soluzzjoni jew servizz relevanti ma jkunx rikonoxxut mill-Awtorità;

jew dikjarazzjonijiet simili bbażati fuq iċ-ċirkostanzi minn żmien għal żmien, u fil-każ ta' ksur tali persuna tkun ħatja ta' reat taħt dan l-artikolu.

(2) Fir-rigward ta' persuni rikonoxxuti mill-Awtorità, id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) m'għandhomx japplikaw meta r-reklam jew rappreżentazzjoni oħra jinħarġu bil-permess bil-miktub minn qabel jew skont l-istruzzjonijiet tal-Awtorità, jew huma permessi f'linji gwida ġenerali maħruġin mill-Awtorità dwar il-materja, u jikkostitwixxu reat fil-każ biss li ssir rappreżentazzjoni ħażina fir-rigward tal-Awtorità, jew xi rikonoxximent mogħti minnha, għal teknoloġija innovattiva.

(3) Min joħroġ xi reklam ikun fid-dover li jiddikjara espressament f'tali reklam li l-prodott, is-soluzzjoni jew is-servizz ma jgawdux rikonoxximent mill-Awtorità u ma għandux jagħti l-impressjoni kuntrarja taħt l-ebda ċirkostanza jekk:

(a) it-teknoloġija innovattiva qed tiġi amministrata u operata f'Malta jew minn Malta, jew qed tingħata f'Malta jew minn Malta;

(b) issir referenza għal dan il-fatt f'reklam; u

(ċ) il-prodott, soluzzjoni jew servizz mhuwiex rikonoxxut mill-Awtorità fi kwalunkwe forma skont il-każ,

(4) Jekk l-Awtorità ssir taf bi ksur tas-subartikolu (3), l-Awtorità jkollha s-setgħa li toħroġ avviż taħt dan l-artikolu lil min

ikun ħareġ ir-reklam jew lill-persuni involuti fir-rigward tal-teknoloġija innovattiva. Rilevanti, li fih tordna l-osservanza tal-imsemmi subartikolu u l-persuna rilevanti tkun obbligata li tikkoreġi s-sitwazzjoni fiż-żmien stipulat mill-Awtorità, u fin-nuqqas dik il-persuna tkun ħatja ta' reat taħt dan l-artikolu.

(5) Meta l-isem, l-isem kummerċjali, it-*trademark* jew it-tismija ta' kwalunkwe teknoloġija innovattiva ikunu jidhru fil-kuntest ta' rappreżentazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) jew (2), dik il-persuna għandha titqies għall-finijiet ta' dan l-artikolu li tkun ġiegħlet li ssir ir-rappreżentazzjoni sakemm dik il-persuna ma ġġibx prova li r-rappreżentazzjoni saret mingħajr ma kienet taf jew mingħajr il-kompliċità tagħha.

(6) Persuna li tinstab ħatja taħt dan l-artikolu teħel multa ta':

(a) mhux inqas minn ħamest elef euro (€5,000) u mhux iżjed minn għaxart elef euro (€10,000) jekk il-persuna hi rikonoxxuta mill-Awtorità; u

(b) mhux inqas minn ħamsin elf euro (€50,000) u mhux iżjed minn mitt elf euro (€100,000) jekk il-persuna mhijiex rikonoxxuta mill-Awtorità.

Eżenzjoni mit-taxxa.

54. *Imħassar bl-Att XIX.2024.50.*

TAQSIMA X

Koordinazzjoni ma' Awtoritajiet Kompetenti oħra; Simplifikazzjoni

Koordinazzjoni ma' awtoritajiet kompetenti nazzjonali oħra.

55. *Imħassar bl-Att XIX.2024.51.*

Tneħħija ta' duplikazzjoni ta' kontrolli u simplifikazzjoni tal-proċeduri.

56. *Imħassar bl-Att XIX.2024.51.*

Bord Konġunt dwar l-Effiċjenza Regolatorja.

57. *Imħassar bl-Att XIX.2024.51.*

TAQSIMA XI

Dispożizzjonijiet Mixxellanji

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti u tal-Awtorità li toħroġ linji gwida. *Emendat: XIX.2024.52.*

58. (1) Il-Ministru jista', mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Awtorità u filwaqt li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità, jagħmel regolamenti sabiex jagħti effett iktar sħiħ lid-dispożizzjonijiet tal-Att, jew sabiex jippreskrivi kwalunkwe ħaġa li għandha jew tista' tiġi preskritta bl-Att, kwalunkwe liġi li l-Awtorità

hija intitolata li tamministra jew tinforza jew xi leġizlazzjoni Ewropea jew internazzjonali applikabbli għal Malta jew kwalunkwe strument ieħor regolatorju u sabiex jipprovdi għal kwalunkwe ħaġa li hi konsegwenzjali, inċidentali jew konnessa magħhom.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, il-Ministru jista', permezz ta' dawk ir-regolamenti:

(a) (i) jiddefinixxi u jagħti s-setgħa lill-Awtorità sabiex tiddefinixxi prodotti, soluzzjonijiet u servizzi li jistgħu jiġu regolati skont l-Att;

(ii) jirregola proċessi ta' rikonoxximent skont l-Att jew kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità hija intitolata tamministra jew tinforza jew xi leġiżlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta; u r-rekwiżiti u l-kondizzjonijiet b'mod ġenerali għal dak ir-rikonoxximent, għotja, emenda, tiġdid, sospensjoni, revoka u terminazzjoni tagħhom u azzjonijiet simili oħra u jagħti aktar setgħa lill-Awtorità sabiex tistabbilixxi tali rekwiżiti u kundizzjonijiet;

(b) jagħti s-setgħa lill-Awtorità sabiex tirregola u toħroġ rikonoxximent lil persuni li huma involuti f'attivitajiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Awtorità, l-Att jew kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza jew xi leġizlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta; u l-materji kollha li huma relatati ma' dan, inkluża l-kwalifiki u l-elementi sabiex jipprovdu teknoloġija innovattiva kif ukoll l-eżenzjoni ta' ċerti persuni, jew kategoriji ta' persuni minn kwalunkwe jew mill-ħtiġijiet kollha għal rikonoxximent;

(ċ) jistabbilixxi metodi ta' reviżjoni li jirrigwardaw il-proċessi u l-proċeduri adottati mill-Awtorità fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha;

(d) jistabbilixxi kwalunkwe penali amministrattivi li jistgħu jiġu imposti mill-Awtorità għal kwalunkwe ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Att jew kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tamministra jew tinforza jew xi leġiżlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta;

(e) jimplimenta kull konvenzjoni internazzjonali jew kull Regolament jew Direttiva tal-UE, li Malta tkun parti fihom, fil-kuntest tas-settur ta' ta' teknoloġija innovattiva;

(f) jippreskrivi regoli li jistabbilixxu drittijiet u tariffi li jistgħu jiġu imposti mill-Awtorità;

(g) jippreskrivi regoli, jipprovdi għal u jikkjarifika s-setgħat tal-Awtorità għall-aħjar twettiq ta' kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(h) jemenda, iħassar, iżid ma' u, jew ivarja kull Skeda fl-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu;

(i) jistabbilixxi regoli u jagħti s-setgħa lill-Awtorità sabiex tistabbilixxi regoli u sabiex tilħaq l-għanijiet tal-Att, u l-amministrazzjoni effettiva tal-Att u, jew kwalunkwe liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa tamministra jew tinforza jew xi leġiżlazzjoni Ewropea u, jew internazzjonali applikabbli għal Malta;

(j) jistabbilixxi regoli u jagħti s-setgħa lill-Awtorità li tippreskrivi regoli għar-rikonoxximent reċiproku ta' rikonoxximenti maħruġa minn awtoritajiet jew korpi oħra nazzjonali, barranin jew internazzjonali;

(k) joħroġ aktar gwida u jagħti setgħa lill-Awtorità li toħroġ aktar gwida rigward il-forma, l-aċċessibbiltà u l-kontenut minimu ta' informazzjoni li għandu jkun disponibbli lill-utenti ta' teknoloġija innovattiva;

(l) jiddefinixxi u jagħti s-setgħa lill-Awtorità li tiddefinixxi livelli differenti ta' rikonoxximent li jistgħu jiġu miksuba fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva;

(m) jirregola aktar ir-rikonoxximent ta' teknoloġija innovattiva;

(n) jirregola ulterjorament ir-rikonoxximent ta' forniturі ta' servizzi ta' teknoloġija innovattiva, inkluż il-livell ta' indipendenza u kwalitajiet oħra, jekk ikun hemm, li huma meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom u t-tifsira ta' tali termini;

(o) jiddefinixxi l-kriterji sabiex jiġi ddeterminat jekk is-sistemi u l-protokolli ta' aċċess ta' sigurtà ta' applikanti jew detenturi ta' rikonoxximent, kif applikabbli, jilħqu jew jinżammu mal-istandards internazzjonali xierqa li jistgħu jiġu stabbiliti minn żmien għal żmien;

(p) jippreskrivi regoli għan-notifika ta' kwalunkwe attivitajiet f'Malta, jew minn Malta, jew relatati ma' teknoloġija innovattiva li huma aċċessibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Awtorità, inkluż meta t-teknoloġija innovattiva diġà għandha r-rikonoxximent f'pajjiż ieħor;

(q) jistabbilixxi f'liema ċirkostanzi u jagħti s-setgħa lill-Awtorità sabiex tistabbilixxi ċ-ċirkostanzi li fihom kwalunkwe persuna involuta b'konnessjoni ma' detentur ta' rikonoxximent, inkluż kwalunkwe fornitur ta' servizz, huma obbligati li jikkomunikaw informazzjoni lill-Awtorità, jippreskrivi regolamenti li jirregolaw l-iżvelar ta' informazzjoni minn fornituri ta' servizz u jistabbilixxi proċeduri superviżorji u dixxiplinari għall-fornituri tas-servizzi tas-sistema fir-rigward tad-dmirijiet tagħhom;

(r) jestendi kwalunkwe dispożizzjoni tal-Att, inkluż iżda mhux limitat għad-dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv, għal kwalunkwe forma ta' teknoloġija innovattiva;

(s) b'regolamenti magħmula taħt l-Att jemenda kwalunkwe Skeda magħmula skont l-Att;

(t) jikkjarifika permezz ta' linji gwida kwalunkwe tifsira fis-subartikolu (1) tal-artikolu 2;

(u) jagħti s-setgħa u jinnomina l-Awtorità bħala awtorità kompetenti u, jew awtorità superviżorja u, jew awtorità ta' sorveljanza tas-suq fir-rigward ta' teknoloġija innovattiva, data u kwalunkwe oqsma oħra, kif jista' jiġi preskritt mill-Ministru;

(v) jagħti s-setgħa lill-Awtorità sabiex toħroġ rikonoxximenti, tikkrea proċessi u strutturi, tiffaċilita u tiġġenera l-qsim tad-data minn persuni naturali u legali u s-settur pubbliku; u

(w) jippreskrivi drittijiet b'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

Il-Ministru jista' jordna jew jawtorizza lill-Awtorità biex tistabbilixxi d-dettalji neċessarji kollha sabiex jiġu osservati kull waħda mill-ħtiġiet u kondizzjonijiet permezz ta' linji gwida u kull strument regolatorju vinkolanti ieħor li għandhom jinħarġu mill-Awtorità taħt l-artikolu 6 li jkunu anċillari għal jew indipendenti minn kull regolament magħmul taħt is-setgħat

(3) Regolamenti magħmula skont dan l-artikolu jistgħu jkunu magħmula soġġetti għal dawk l-eżenzjonijiet jew kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fihom, jistgħu jagħmlu dispożizzjonijiet differenti għal każijiet, ċirkostanzi jew għanijiet differenti u jistgħu jagħtu lill-Awtorità dawk is-setgħat ta' adattament tar-regolamenti kif jistgħu wkoll ikunu hekk speċifikati.

(4) Fejn regolamenti jkunu ġew magħmula skont dan l-artikolu, l-Awtorità tista toħroġ linji gwida għat-twettiq aħjar u għall-implimentazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' tali regolamenti.

(5) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, il-Ministru jista' waqt li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità, u flimkien mal-Ministru għall-Finanzi, jagħmel regolamenti li jipprovdu għat-tassazzjoni tal-attivitajiet ta', u transazzjonijiet li jinvolvu, provdituri ta' teknoloġija innovattiva u kull ħaġa oħra relatata ma' dawn.

(6) Il-Ministru jista', bl-appoġġ tal-Awtorità, jippromwovi inizjattivi, inkluż it-twaqqif ta' strutturi dedikati għal dan il-għan, għar-reviżjoni tal-liġijiet kollha ta' Malta biex ikun żgurat li tali liġijiet isiru kompatibbli u konsistenti ma' teknoloġija innovattiva sabiex jinkisbu l-ogħla eżiti u ekosistema għall-użu ta' tali teknoloġija innovattiva.

(7) Regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, u kull emenda jew revoka ta' tali regolamenti, jistgħu jsiru bl-ilsien Ingliż biss.

Konflitt bejn it-testi.

59. F'dan l-Att u f'kull regolament magħmul taħtu, jekk ikun hemm konflitt bejn it-test bl-Ingliż u dak bil-Malti, għandu jipprevali t-test bl-Ingliż.

Sostitwit: XIX.2024.53.

L-EWWEL SKEDA

(artikolu 2)
Teknoloġija Innovattiva

(a) intelliġenza artifiċjali;

(b) "teknoloġija distribwita fuq reġistru" u "teknoloġija deċentralizzata fuq reġistru (DLT)";

(ċ) internet of things.

IT-TIENI SKEDA

[Artikolu 5(4)(d)]

Liġijiet Regolatorji

Imħassar bl-Att XIX.2024.54.